Turning Ideas into Competitive Advantage



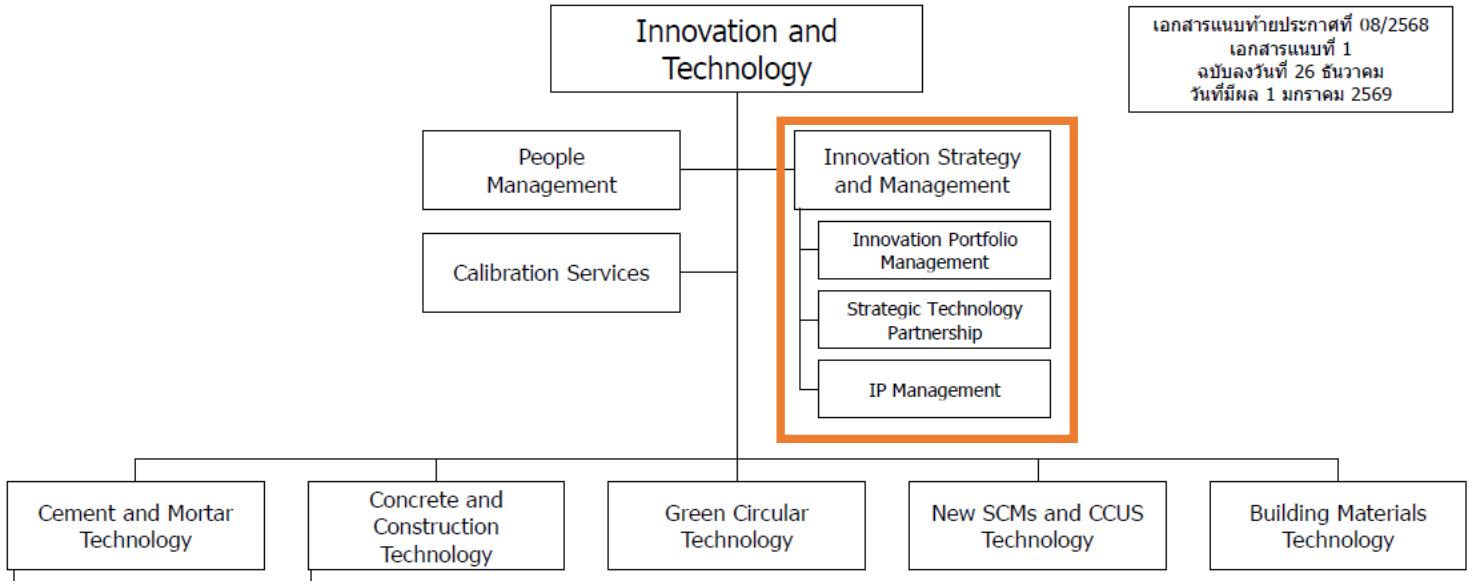
Powered by IP

Understand IP to Enhance Your Work

Objective

- เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
- เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการละเมิด IP ของผู้อื่นเบื้องต้นได้
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โอกาสในการจดทะเบียนคุ้มครอง IP เบื้องต้นได้
- เพื่อให้ทราบมุมมองความสัมพันธ์ของ IP, R&D, Business

IP Team




Sukhum


Jane


Phong


Fon


Book


Max


Candy


Golf

Topics

From Ideas to Impact

1. **Boost Innovation From IP Insight :** เสริม idea ในการทำสิ่งใหม่ด้วยข้อมูล IP
2. **Protecting Our Innovations :** ทำมาใหม่โดน copy ซะงั้น ทำอย่างไรดี
3. **Building Stronger Brand :** คิดชื่อดีๆที่ใช้กับลูกค้าและไม่โดน copy ง่ายๆ
4. **Monetizing Ideas Through IP :** ต่อยอดการหาเงินจาก Idea ที่มีอยู่
5. **Managing IP Risks :** เช็คชัวร์ก่อนขาย สบายใจไม่ละเมิด
6. **IP Caution - External Collaboration :** อยากร่วมมือกับคนข้างนอกมีประเด็น IP อะไร
7. **IP Issues in AI Era :** ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI มีอะไรเกี่ยวกับ IP ไหม

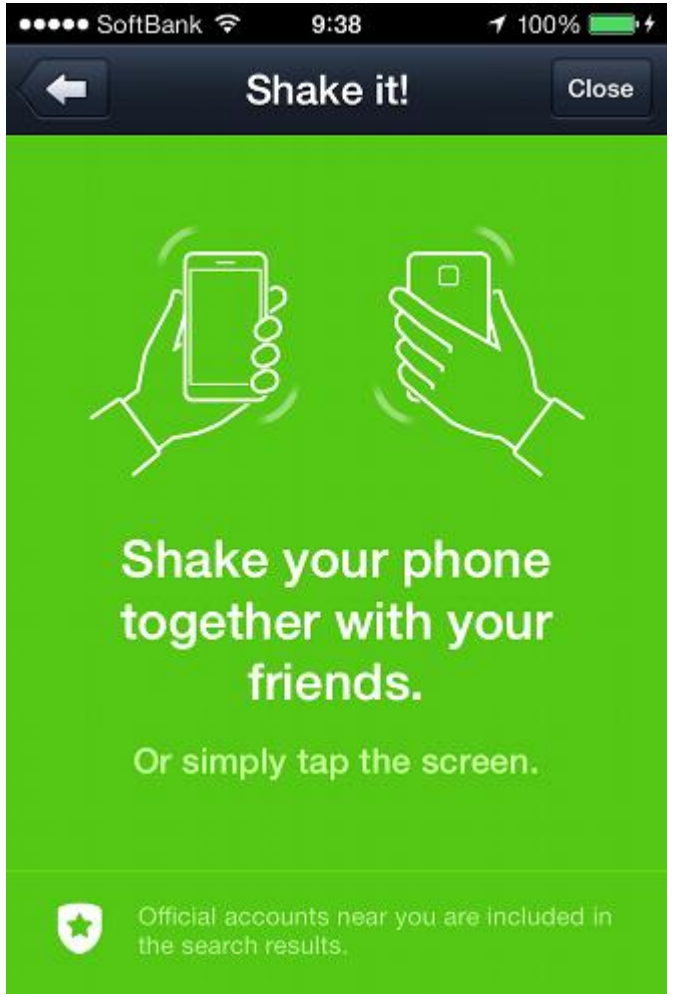




FROM IDEAS TO IMPACT

มีไอเดียต้องถูกปกป้องและต่อยอด

LINE Case


SoftBank
9:38
100%
Shake it!
Close
Shake your phone together with your friends.
Or simply tap the screen.
Official accounts near you are included in the search results.

Star War Case



นนท์ ธนนท์ กับ เคสลิขสิทธิ์

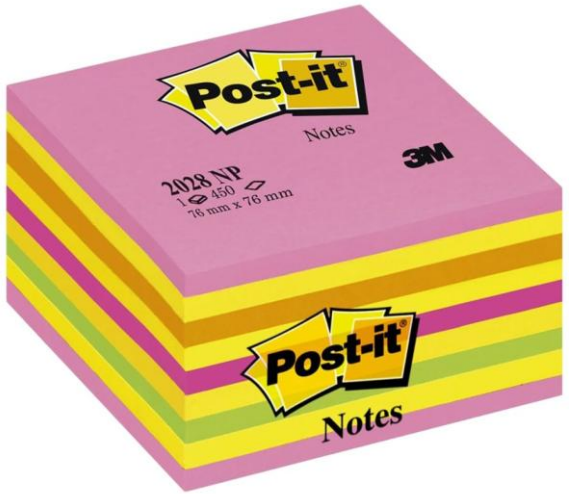




นนท์ ธนนท์ รีบขอโทษเจ้าของลิขสิทธิ์ หลังนำภาพมาทำเสื้อโดยไม่แจ้ง

- เป็นภาพของ Lexie Pitzen ซึ่งเป็นนักออกแบบและสร้างสรรค์รูป
- ทีมงานเอาภาพมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
- นนท์ ธนนท์ post ขอโทษและเจรจาชดเชยค่าเสียหาย

Post-it Notes



Discovery

“It was part of my job as a researcher to develop new adhesives, and at that time we wanted to develop bigger, stronger, tougher adhesives," said Dr. Spencer. "This was none of those."

1980 - What Dr. Spencer discovered was something called microspheres which retain their stickiness but with a "removability characteristic,“



Post-it Extreme Surface

Staying Power

1990s - Top consumer products of the decade
- Inventors won highest honors and many awards within international engineering
- 22 US Patents and Registered Trademark

2000s - Post-it Notes are sold in more than 100 countries and Post-it adhesive continues to be used on many 3M products


Post-it Tab

Coca-Cola

The true magic of Coca-Cola lies
not just in its taste
But in its closely held trade secret.





Trade secrets can be a recipe, formula, method, or even business strategy that is unknow to the public. Their indefinite life sets trade secrets apart from patents – so long as they remain secret. Once disclosed, however, they lose their legal protection

Intellectual Property (IP) Concept







ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP)

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น ซึ่งมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง

ประเภท	สิ่งที่คุ้มครอง	ตัวอย่างในบริษัท	การคุ้มครอง
1. สิทธิบัตร (Patent)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่	ระบบผนัง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ลวดลายกระเบื้องใหม่	ต้องจดทะเบียนกับกรม Function 20 ปี ออกแบบ ลวดลาย 10 ปี
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)	หนังสือ ดนตรี เพลง ภาพยนตร์	รูปภาพ สื่อโฆษณา โบรชัวร์ / แคตตาล็อค / คู่มือติดตั้ง	คุ้มครองอัตโนมัติ อายุ 50 หลังจากเสียชีวิต อายุ 50 สำหรับนิติบุคคล
3. ความลับทางการค้า (Trade Secret)	ข้อมูลที่มีค่าทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเผยแพร่ออกไป	สูตรการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ	มีมาตรการจัดเก็บที่เหมาะสม อายุตราบเท่าที่รักษาความลับ
4. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)	Brand, Logo	ตราบริษัท เครื่องหมายสินค้ารุ่นต่างๆ	ต้องจดทะเบียนกับกรม อายุตลอดไป ตราบเท่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมทุก 10 ปี





1. BOOSTING INNOVATION From IP INSIGHTS

เสริม Idea ในการทำสิ่งใหม่ด้วยข้อมูล IP

Example of Patent Information

LIXIL

"A new era of freedom in bathing." Introducing "bathtope" with a foldable fabric bathtub, available from November 26th 2024



bathtope thinking of the earth & people, bathrooms evolve







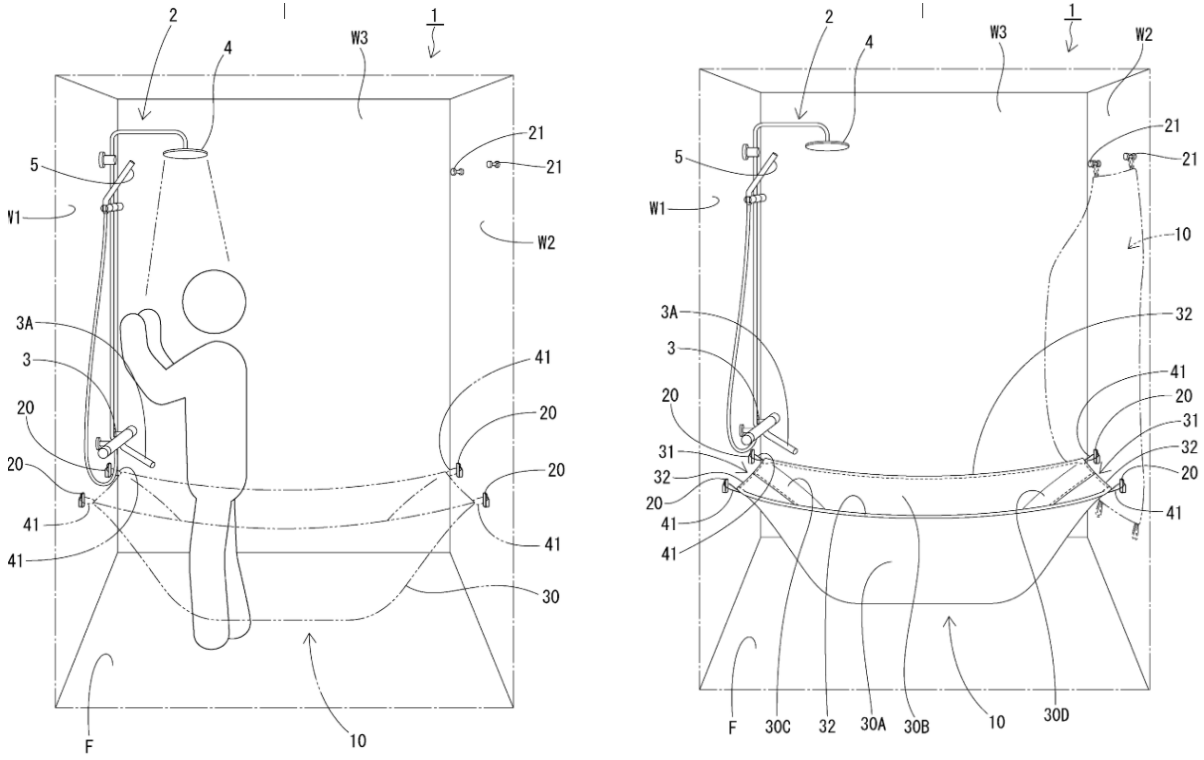




Example of Patent Information

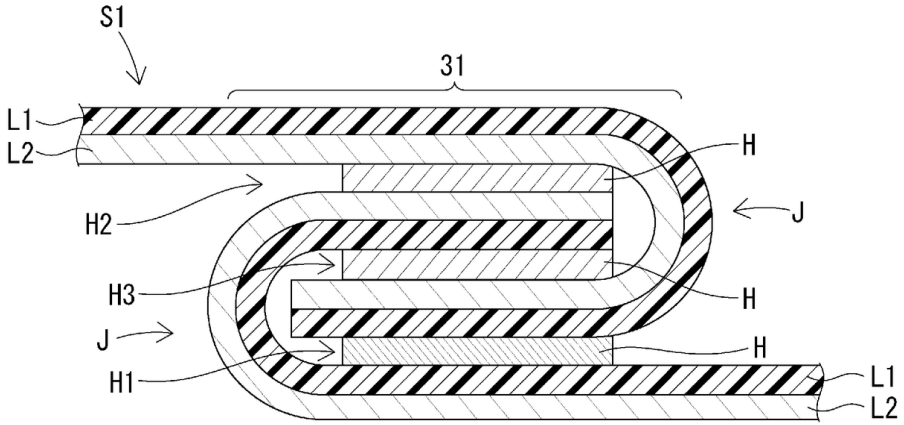
WO2025164471A1

The bathtub's multi-layered sheet construction and efficient drainage system address the challenges of waterproofness and durability, ensuring strength and ease of shape formation, while facilitating effective water drainage.



The sheet includes a plurality of layers, including:

- a first layer formed of a water-impermeable material such as Polyurethane (PU)
- a second layer formed of a durable material such as woven fabric of polyester resin fiber / polyethylene terephthalate (PET) layer)
- a third layer with heat-retaining properties and disposed between first and second layer such as PU or PE



สิทธิบัตรคืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจ



<u>สิทธิบัตร</u> คือ เอกสารแสดงสิทธิที่ทางราชการออกให้เพื่อให้มีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศนั้น

ทำไมสิทธิบัตรถึงน่าสนใจในการศึกษาข้อมูล

1. ให้สิทธิระยะเวลาหนึ่ง แต่เจ้าของสิทธิบัตรต้องเปิดเผยข้อมูลในการประดิษฐ์นั้น
2. เงื่อนไขการได้รับสิทธิบัตร คือ ใหม่ (ใหม่ในโลก)
3. มีสิทธิบัตรทั่วโลก 190 ล้านสิทธิบัตร ใน 1 ปี มีสิทธิบัตรจดใหม่ประมาณ 3 ล้านสิทธิบัตร

	สิทธิบัตร	บทความวิชาการ
ลักษณะข้อมูล	คนจดสิทธิบัตรมีเป้าหมาย คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้น จะเป็นการอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบหรือวิธีสิ่งประดิษฐ์นั้น	คนตีพิมพ์มุ่ง เผยแพร่ความรู้ และสร้างทฤษฎีใหม่ ดังนั้น จะเป็นการอธิบาย กลไก ปฏิกิริยา กราฟ ในการทดลองต่างๆ
Format	Problem - Solution	Introduction, Methodology, Results, Discussion
โครงสร้างภาษา	ภาษาเทคนิคผสมเชิงกฎหมาย	ภาษาวิชาการ
การเข้าถึง	เข้าถึงได้ฟรี จากฐานข้อมูลสาธารณะ	มักต้องมีการสมัครสมาชิก (ScienceDirect ,Springer, Emerald)
ข้อดี	ให้รายละเอียดในการทำตาม เป็นการประยุกต์ในการทำ product หรือ process	มีความน่าเชื่อเชิงวิชาการ ให้ความเข้าใจทฤษฎี
ข้อเสีย	ภาษาเข้าใจยาก, อาจไม่ได้มีผลการทดลองให้, เขียนกว้างเกินไป	เน้นเชิงทฤษฎีมากกว่า มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง

โครงสร้างสิทธิบัตร

หน้าแรก

ใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นผู้ประดิษฐ์

ยื่นเมื่อไหร่ บทคัดย่อ

เนื้อหา

เล่าถึง ปัญหา (Problem)

วิธี/องค์ประกอบในการแก้ปัญหา (Solution)

รูปภาพ

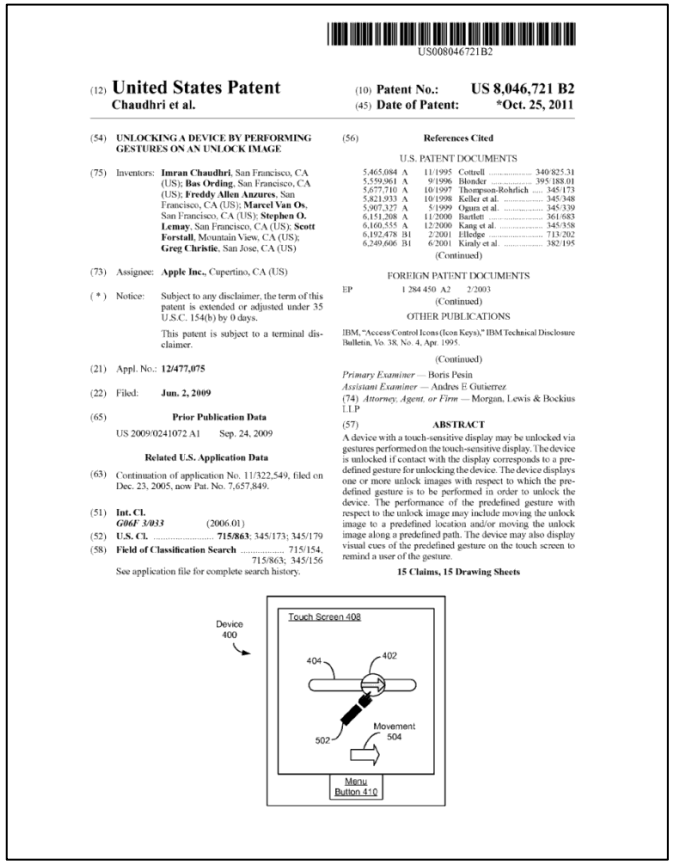
ประกอบการอ่าน

เนื้อหา

ข้อถือสิทธิ

เป็นขอบเขตความ

คุ้มครองทางกฎหมาย



US008046721B2

(12) **United States Patent**
Chaudhri et al.

(10) **Patent No.: US 8,046,721 B2**
(45) **Date of Patent: *Oct. 25, 2011**

(54) **UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE**

(75) Inventors: **Imran Chaudhri**, San Francisco, CA (US); **Bas Ording**, San Francisco, CA (US); **Freddy Allen Anzures**, San Francisco, CA (US); **Marcel Van Os**, San Francisco, CA (US); **Stephen O. Lemay**, San Francisco, CA (US); **Scott Forstall**, Mountain View, CA (US); **Greg Christie**, San Jose, CA (US)

(73) Assignee: **Apple Inc.**, Cupertino, CA (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

This patent is subject to a terminal disclaimer.

(21) Appl. No.: **12/477,075**

(22) Filed: **Jun. 2, 2009**

(65) **Prior Publication Data**

US 2009/0241072 A1 Sep. 24, 2009

Related U.S. Application Data

(63) Continuation of application No. 11/322,549, filed on Dec. 23, 2005, now Pat. No. 7,657,849.

(51) **Int. Cl.**
G06F 3/033 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** **715/863**; 345/173; 345/179

(58) **Field of Classification Search** 715/154, 715/863; 345/156

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

5,465,084	A	11/1995	Cottrell	340/825.31
5,559,961	A	9/1996	Blonder	395/188.01
5,677,710	A	10/1997	Thompson-Rohrlich	345/173
5,821,933	A	10/1998	Keller et al.	345/348
5,907,327	A	5/1999	Ogura et al.	345/339
6,151,208	A	11/2000	Bartlett	361/683
6,160,555	A	12/2000	Kang et al.	345/358
6,192,478	B1	2/2001	Elledge	713/202
6,249,606	B1	6/2001	Kiraly et al.	382/195

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP	1 284 450	A2	2/2003

(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

IBM, "Access/Control Icons (Icon Keys)," IBM Technical Disclosure Bulletin, Vo. 38, No. 4, Apr. 1995.

(Continued)

Primary Examiner — Boris Pesin
Assistant Examiner — Andres E Gutierrez
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Morgan, Lewis & Bockius LLP

(57) **ABSTRACT**

A device with a touch-sensitive display may be unlocked via gestures performed on the touch-sensitive display. The device is unlocked if contact with the display corresponds to a predefined gesture for unlocking the device. The device displays one or more unlock images with respect to which the predefined gesture is to be performed in order to unlock the device. The performance of the predefined gesture with respect to the unlock image may include moving the unlock image to a predefined location and/or moving the unlock image along a predefined path. The device may also display visual cues of the predefined gesture on the touch screen to remind a user of the gesture.

15 Claims, 15 Drawing Sheets



1

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

RELATED APPLICATIONS

This application is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 11/322,549, filed Dec. 23, 2005, now U.S. Pat. No. 7,657,849 which application is incorporated by reference herein in its entirety.

This application is related to U.S. patent application Ser. No. 11/322,550, titled "Indication of Progress Towards Satisfaction of a User Input Condition," filed Dec. 23, 2005, which application is incorporated by reference herein in its entirety.

TECHNICAL FIELD

The disclosed embodiments relate generally to user interfaces that employ touch-sensitive displays, and more particularly, to the unlocking of user interfaces on portable electronic devices.

BACKGROUND

Touch-sensitive displays (also known as "touch screens" or "touchscreens") are well known in the art. Touch screens are used in many electronic devices to display graphics and text, and to provide a user interface through which a user may interact with the devices. A touch screen detects and responds to contact on the touch screen. A device may display one or more soft keys, menus, and other user-interface objects on the touch screen. A user may interact with the device by contacting the touch screen at locations corresponding to the user-interface objects with which she wishes to interact.

Touch screens are becoming more popular for use as displays and as user input devices on portable devices, such as mobile telephones and personal digital assistants (PDAs). One problem associated with using touch screens on portable devices is the unintentional activation or deactivation of functions due to unintentional contact with the touch screen. Thus, portable devices, touch screens on such devices, and/or applications running on such devices may be locked upon satisfaction of predefined lock conditions, such as upon entering an active call, after a predetermined time of idleness has elapsed, or upon manual locking by a user.

Devices with touch screens and/or applications running on such devices may be unlocked by any of several well-known unlocking procedures, such as pressing a predefined set of buttons (simultaneously or sequentially) or entering a code or password. These unlock procedures, however, have drawbacks. The button combinations may be hard to perform. Creating, memorizing, and recalling passwords, codes, and the like can be quite burdensome. These drawbacks may reduce the ease of use of the unlocking process and, as a consequence, the ease of use of the device in general.

Accordingly, there is a need for more efficient, user-friendly procedures for unlocking such devices, touch screens, and/or applications. More generally, there is a need for more efficient, user-friendly procedures for transitioning such devices, touch screens, and/or applications between user interface states (e.g., from a user interface state for a first application to a user interface state for a second application, between user interface states in the same application, or between locked and unlocked states). In addition, there is a need for sensory feedback to the user regarding progress towards satisfaction of a user input condition that is required for the transition to occur.

2

SUMMARY

In some embodiments, a method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display includes: detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; moving an image corresponding to a user-interface unlock state of the device in accordance with the contact; transitioning the device to the user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture.

In some embodiments, a method of controlling a device with a touch-sensitive display includes: displaying an image on the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; detecting contact with the touch-sensitive display; transitioning the device to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to moving the image to a predefined location on the touch-sensitive display; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to moving the image to the predefined location.

In some embodiments, a method of controlling a device with a touch-sensitive display includes: displaying an image on the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; detecting contact with the touch-sensitive display; and transitioning the device to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to moving the image on the touch-sensitive display according to a predefined path on the touch-sensitive display; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to moving the image according to the predefined path.

In some embodiments, a method of controlling a device with a touch-sensitive display includes: displaying first and second images on the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; detecting contact with the touch-sensitive display; transitioning the device to a first active state corresponding to the first image if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the first image; and transitioning the device to a second active state distinct from the first active state if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the second image.

The aforementioned methods may be performed by a portable electronic device having a touch-sensitive display with a graphical user interface (GUI), one or more processors, memory and one or more modules, programs or sets of instructions stored in the memory for performing these methods. In some embodiments, the portable electronic device provides a plurality of functions, including wireless communication.

Instructions for performing the aforementioned methods may be included in a computer program product configured for execution by one or more processors. In some embodiments, the executable computer program product includes a computer readable storage medium (e.g., one or more magnetic disk storage devices, flash memory devices, or other non-volatile solid state memory devices) and an executable computer program mechanism embedded therein.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

For a better understanding of the aforementioned embodiments of the invention as well as additional embodiments thereof, reference should be made to the Description of

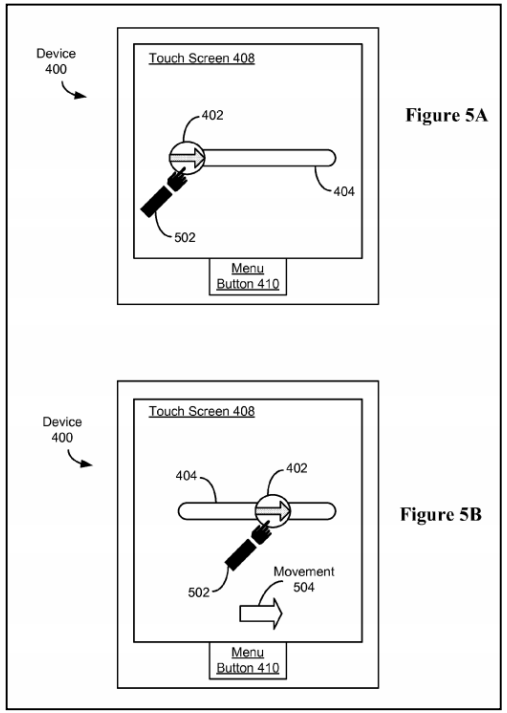


Figure 5A

Figure 5B

What is claimed is:

1. A method of unlocking a hand-held electronic device, the device including a touch-sensitive display, the method comprising:

detecting a contact with the touch-sensitive display at a first predefined location corresponding to an unlock image;

continuously moving the unlock image on the touch-sensitive display in accordance with movement of the contact while continuous contact with the touch screen is maintained, wherein the unlock image is a graphical, interactive user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device; and

unlocking the hand-held electronic device if the moving the unlock image on the touch-sensitive display results in movement of the unlock image from the first predefined location to a predefined unlock region on the touch-sensitive display.

2. The method of claim **1**, wherein the moving comprises movement along any desired path.

3. The method of claim **1**, wherein the moving comprises movement along a predefined channel from the first predefined location to the predefined unlock region.

4. The method of claim **1**, further comprising displaying visual cues to communicate a direction of movement of the unlock image required to unlock the device.

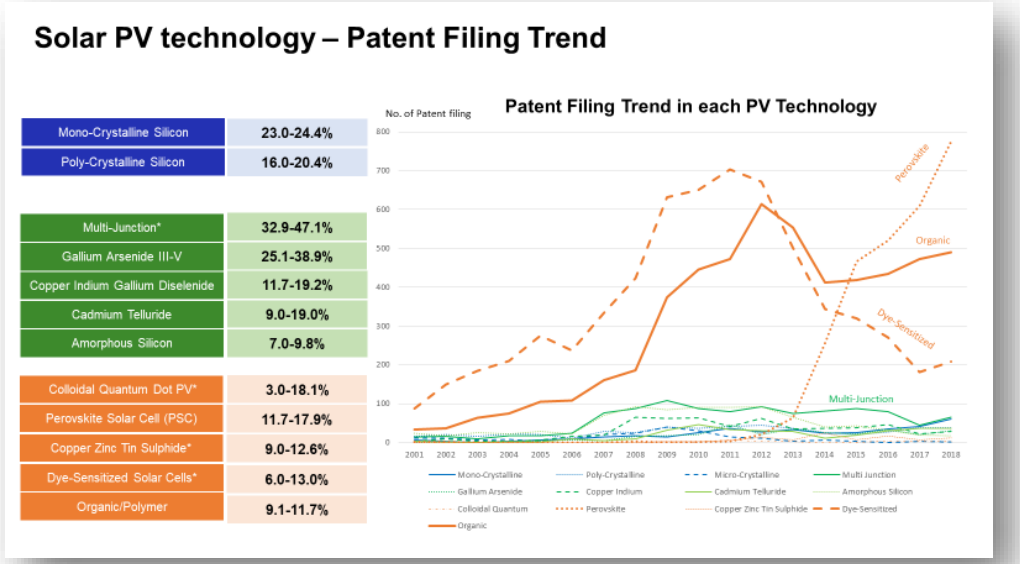
5. The method of claim **4**, wherein the visual cues comprise text.

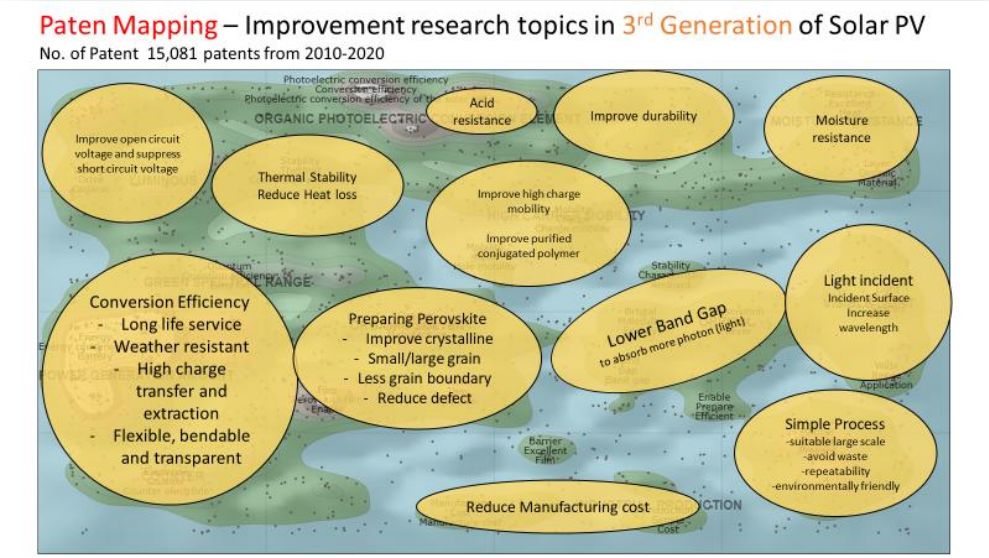
6. The method of claim **4**, wherein said visual cues comprise an arrow indicating a general direction of movement.

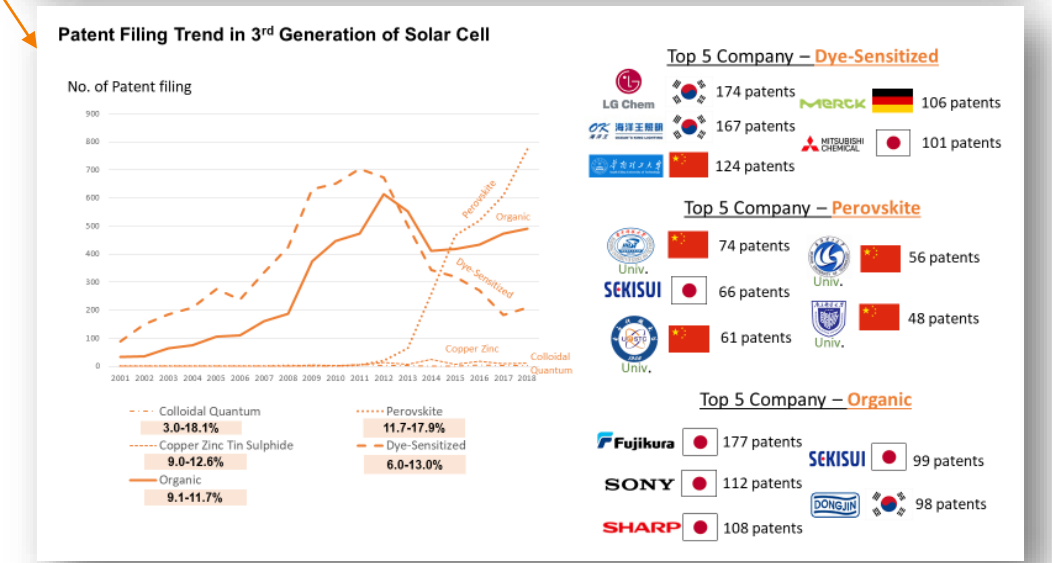
Example of Patent Information – Solar Cell Trend

Patent information enables patent mapping, offering insights into emerging global trends

- Analyzing the number of patents filed to determine which technologies attract the greatest interest from industry players.
- Tracking who leads technological development from owning majority of patents.
- Identifying the main areas of technological development.







How Patents Support R&D

Business Opportunity Identification → **Design and Discovery** → **Synthesis and Testing** → **Optimization** → **Certify** → **Pilot** → **Scale-Up** → **Deployment and Commercialize**

Information from
- Market Research
- Paper/Journal Review
- Patent (1)

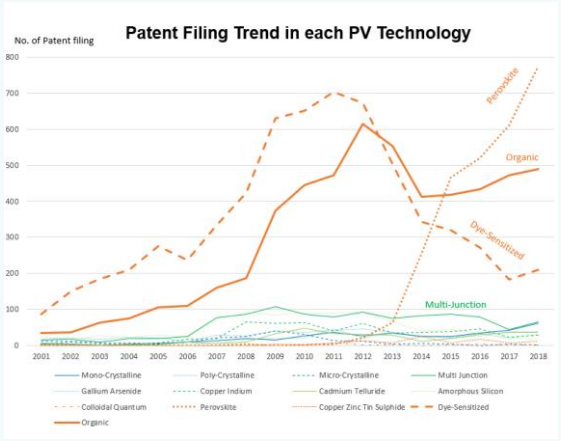
Information from
- Paper/Journal Review
- Patent (2,3)

IP Protection (check novelty and avoid infringement)
- Paper/Journal Review
- Patent (4)

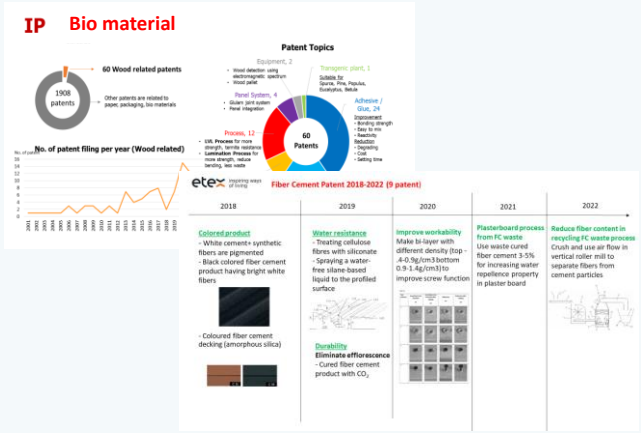
How Patents support R&D

Macro ⟷ ***Micro***

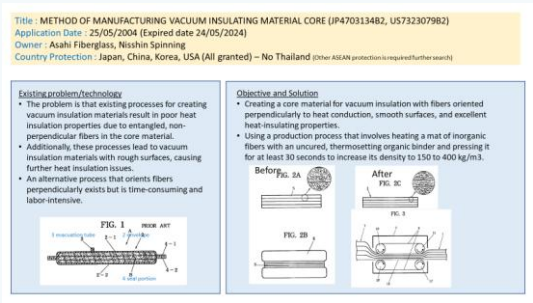
1. Explore trend overview



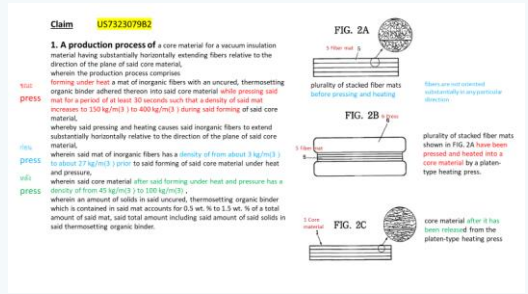
2. Track main player movements



3. Get Idea for specific topic



4. Claim scope analysis



Is it OK to use the idea from other patents?

หลักการสิทธิบัตร – สิทธิบัตรจดประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น



เจอสิทธิบัตรของบริษัทระดับโลกน่าสนใจ

- จดแค่ในต่างประเทศ
- ไม่จดในประเทศไทย

สามารถใช้ ผลิต ขายในไทยได้
(ระวังสิทธิบัตรอื่นข้างเคียง)



- จดสิทธิบัตรขอบเขตนี้กันคนอื่นไม่ได้
- ถ้ามีการต่อยอด สามารถจดสิทธิบัตรสิ่งที่ต่อยอดได้
- ระวังอย่าส่งออกไปต่างประเทศที่มีการจดสิทธิบัตร

เจอสิทธิบัตรน่าสนใจ

- จดในประเทศไทย



เช็คแล้วว่า หมดอายุ หมดสิทธิ
(ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม) ไปแล้ว

เช็คแล้วยัง active อยู่

ไม่สามารถใช้ ผลิต ขายในไทย



ตัวอย่างสิทธิบัตรไทยที่ประกาศโฆษณาปี 2568

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร

2403002559

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ชนิดมีรูกลวงสำหรับติดบัวเชิงผนัง

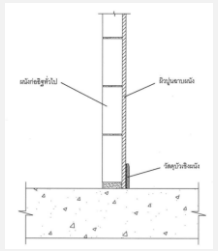
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์

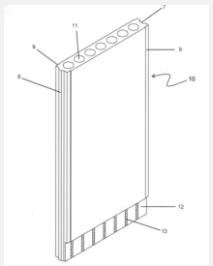
ปัญหา

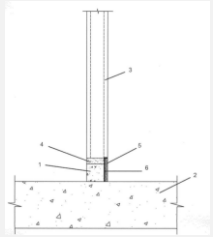
- ปกติบัวเชิงผนังจะติดยื่นออกมา
- อยากจะติดให้ไปในแนวเดียวกับผนัง เพื่อเพิ่มพื้นที่
- จึงหาวิธีทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ต้องทำขอบคอนกรีตก่อน ช่วยลดเวลา

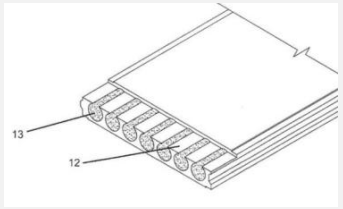
แนวทาง

ด้านล่างผนังถูกบากให้เป็นแถบยุบ (12) ให้ถึงรูกลวง และถูกเติมด้วยปูนหรือคอนกรีต (13)









2201003607

ระบบเชื่อมต่อแผ่นพื้น

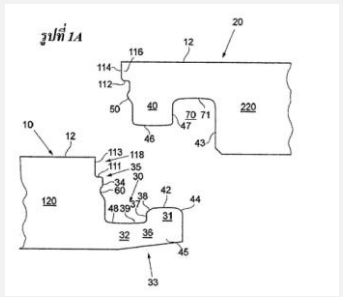
บริษัท วีล็อกซ์

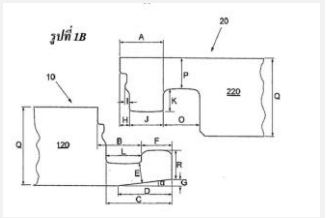
ปัญหา

หาวิธีต่อ interlock แบบง่าย ยึดกันได้ดี และโครงสร้างไม่ซับซ้อน

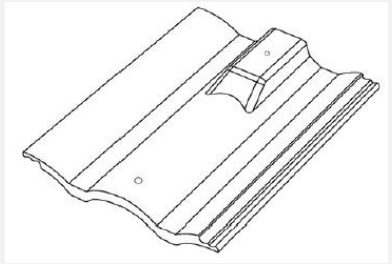
แนวทาง

มีลิ้น รางที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสม





สิทธิบัตรออกแบบ



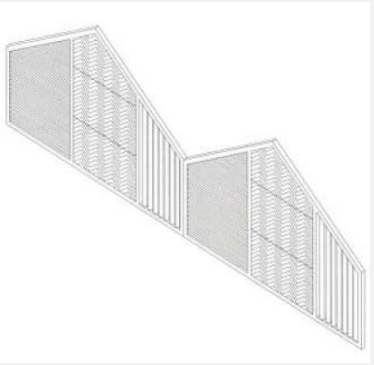
แผ่นมุงหลังคา

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร



ลวดลายแผ่นพื้นแผ่นผนัง

Wonderland Switzerland



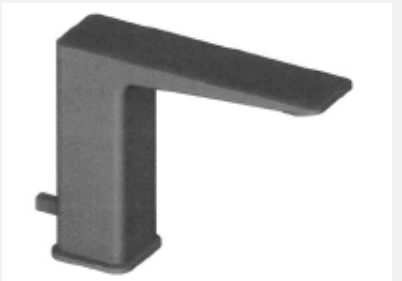
ผนังสำเร็จรูป

บริษัท ปตท.



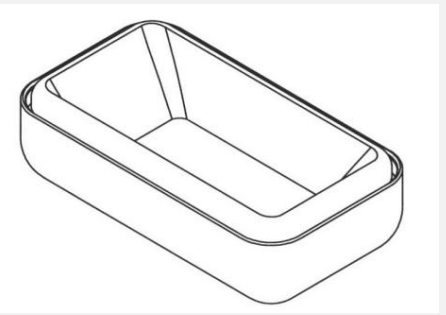
ฝักบัว

Lixil



ก๊อกน้ำ

Lixil



อ่างอาบน้ำ

Bathroom Design

ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร และการคัดค้าน

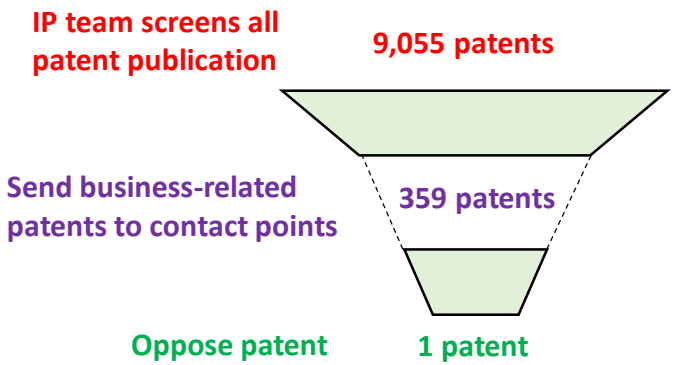
ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร

ยื่นจด → ตรวจสอบเบื้องต้น → ประกาศโฆษณา → ตรวจสอบความใหม่ → ได้รับจดทะเบียน → หมดอายุ

ประกาศโฆษณา → คัดค้านสิทธิบัตร

- ในช่วงที่**ประกาศโฆษณา** (Patent Publication) กรมจะเปิดเผยสิทธิบัตรที่มีการมายื่นจดสิทธิบัตรเป็นรายเดือน
- ทางทีม IP จะช่วย screen สิทธิบัตร เพื่อ**ส่งให้ทางผู้เกี่ยวข้อง**ช่วยดูและแจ้งทำการ**คัดค้าน** (patent opposition)
- มีเวลาคัดค้านภายใน 90 วัน สำหรับสิทธิบัตร / 1 ปี สำหรับอนุสิทธิบัตร
- หากเกินเวลาคัดค้าน และ ผู้ตรวจสอบตรวจผ่าน (แต่จริงๆอาจจะไม่ใหม่) อาจทำให้สิทธิบัตร ขัดขวางโอกาสในการทำธุรกิจ
- หากจะทำการเพิกถอนหลังจากนั้น ต้องไปใช้สิทธิเพิกถอนในชั้นศาล

Jan – Aug 2025 Statistic



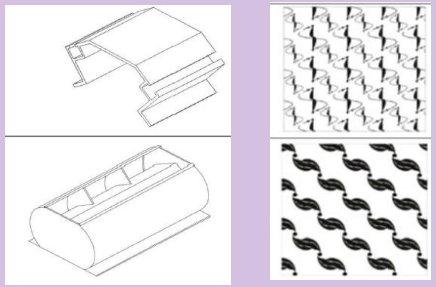
(On process) consider to oppose 2 patents

ตัวอย่างสิทธิบัตรที่ส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

Invention Patent

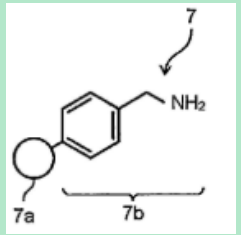
- การพิมพ์ดิจิตัลสำหรับโครงสร้างรับสิ่งปูพื้น
- วิธีการผลิตสำหรับโมดูลหลังคา
- ระบบเชื่อมต่อที่ปลดออกสำหรับแผงพื้น

Design Patent

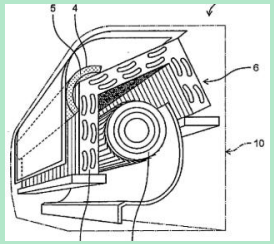


สิทธิบัตรที่คัดค้าน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่องวัสดุดูซับคาร์บอนและชุดอุปกรณ์
จดโดย Panasonic



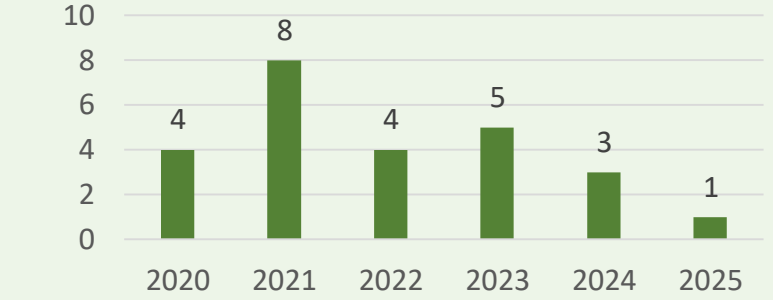
กระทบกับธุรกิจ
Air scrubber /
CO2 sorbent for IAQ



สถิติการคัดค้าน

Rate
เพิกถอน 8 สิทธิบัตร
แพ้ 1 ที่เหลือรอพิจารณา

จำนวนสิทธิบัตรที่คัดค้าน





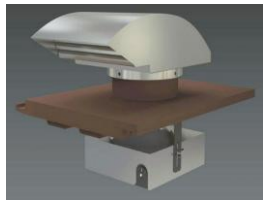


2. PROTECTING OUR INNOVATION

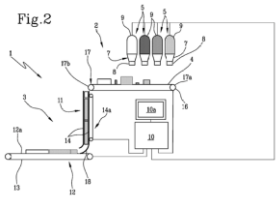
ทำมาใหม่โดน copy ซะงั้น ทำอย่างไรดี

ตัวอย่าง IP ของบริษัท

Patent



Active airflow



Vein tech

Petty Patent



Solar fix



Habimat



Fascia 2-1

Design patent



กระเบื้องโบตั๋น



Fascia 2-1

Trade mark

SCG decor
CREATE YOUR LIFE PASSION

SCG HEIM
THE ULTIMATE OF LIVING

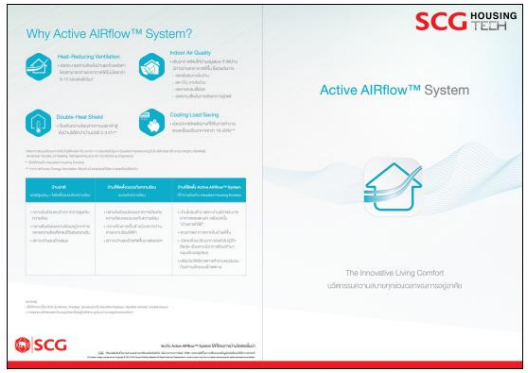
LANDSCAPE PRO

HABIMAT

Copyright



Copyright @ SCG Building Materials 2020



ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP)

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น ซึ่งมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง

ประเภท	สิ่งที่คุ้มครอง	ตัวอย่างในบริษัท	การคุ้มครอง
1. สิทธิบัตร (Patent)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่	ระบบผนัง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ลวดลายกระเบื้องใหม่	ต้องจดทะเบียนกับกรม Function 20 ปี ออกแบบ ลวดลาย 10 ปี
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)	หนังสือ ดนตรี เพลง ภาพยนตร์	รูปภาพ สื่อโฆษณา โบรชัวร์ / แคตตาล็อค / คู่มือติดตั้ง	คุ้มครองอัตโนมัติ อายุ 50 หลังจากเสียชีวิต อายุ 50 สำหรับนิติบุคคล
3. ความลับทางการค้า (Trade Secret)	ข้อมูลที่มีค่าทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเผยแพร่ออกไป	สูตรการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ	มีมาตรการจัดเก็บที่เหมาะสม อายุตราบเท่าที่รักษาความลับ
4. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)	Brand, Logo	ตราบริษัท เครื่องหมายสินค้ารุ่นต่างๆ	ต้องจดทะเบียนกับกรม อายุตลอดไป ตราบเท่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมทุก 10 ปี

สิทธิบัตร (Patent)

สิทธิบัตร คือ เอกสารแสดงสิทธิที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้มีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศนั้น โดยให้สิทธิระยะเวลาหนึ่ง แต่เจ้าของสิทธิบัตรต้องเปิดเผยข้อมูลในการประดิษฐ์นั้น


สิทธิบัตรการประดิษฐ์



Limit time and limit territory

<u>ประโยชน์ของการคุ้มครองสิทธิบัตร</u>

1. สร้างความได้เปรียบไม่ให้คู่แข่งทำเหมือนกับของของเรา
2. สามารถช่วยบริหารจัดการเรื่องการขายเทคโนโลยี (Technology Transfer) ได้ดียิ่งขึ้น
3. สามารถความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในมุมมองของการครอบครองเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกรณีของ Startup

<u>ข้อควรรู้ในการจดสิทธิบัตร</u>

1. จดที่ประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้นเท่านั้น (หากจะคุ้มครองในต่างประเทศต้องไปจดในสิทธิบัตรที่ประเทศนั้นๆด้วย)
2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลก่อนวันยื่นจด เช่น ออกสื่อ ออกงานอาสา ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
3. การจดสิทธิบัตรค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ

ประเภทของสิทธิบัตร









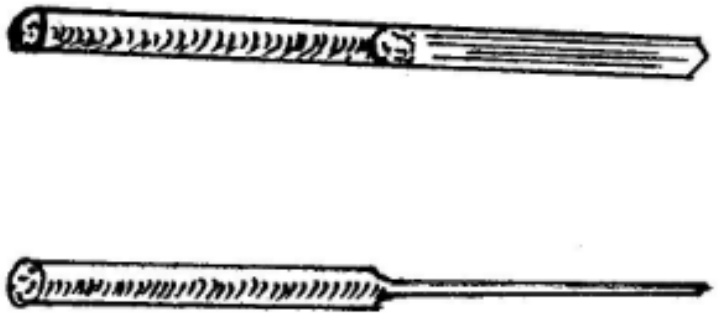
criteria	**สิทธิบัตรการประดิษฐ์** (Invention Patent)	**อนุสิทธิบัตร** (Petty patent)	**สิทธิบัตรออกแบบ** (Design)
คุ้มครอง	ผลิตภัณฑ์ , กรรมวิธี	ผลิตภัณฑ์ , กรรมวิธี	รูปร่างลักษณะ , ลวดลาย
ใหม่	✓	✓	✓
ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น	✓	-	-
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	✓	✓	✓
อายุ	20	10	10

สิทธิบัตรฉบับแรกของประเทศไทย

สิทธิบัตรออกแบบ

เลขที่สิทธิบัตร 1
ไม้จิ้มฟัน

วันที่ยื่นจด 07/11/2522
วันที่รับจดทะเบียน 9/12/2524

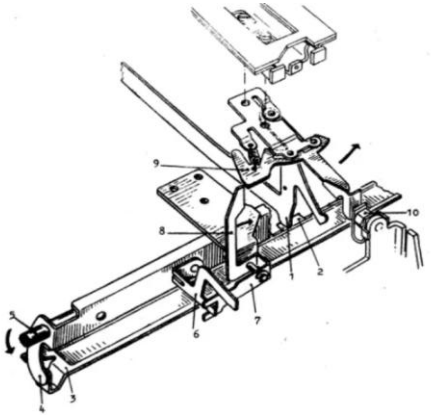


คุ้มครอง รูปร่างรูปทรงของไม้จิ้มฟัน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ฉบับแรก

เลขที่สิทธิบัตร 42
กลไกประกอบพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะพิมพ์ได้ทั้งไทย – อังกฤษ

วันที่ยื่นจด 25/01/2523
วันที่รับจดทะเบียน 25 28/07/2525



คุ้มครอง ชิ้นส่วน เครื่องพิมพ์ดีดซึ่งพิมพ์ได้ทั้ง2ภาษาในเครื่องเดียวกัน

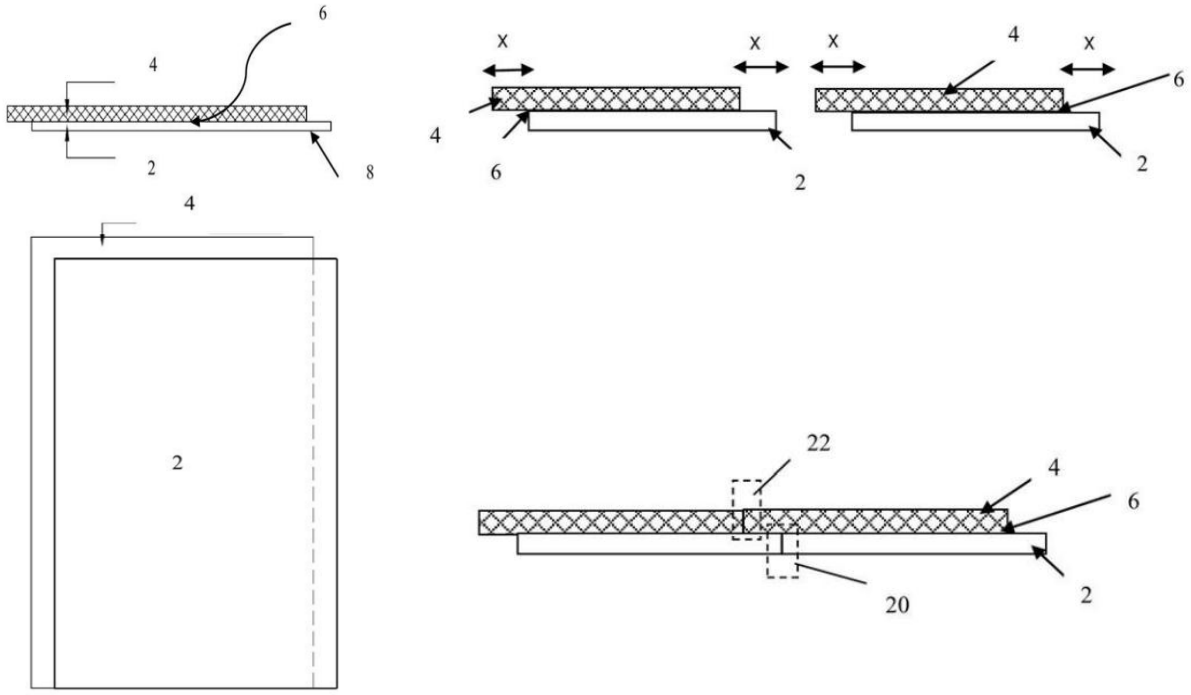
ตัวอย่างสิทธิบัตรของ SCG

อนุสิทธิบัตร

แผ่นกันเสียงสำเร็จรูปและวิธีติดตั้งแผ่นดังกล่าว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 22503

วันที่ยื่นคำขอ 29/03/2565



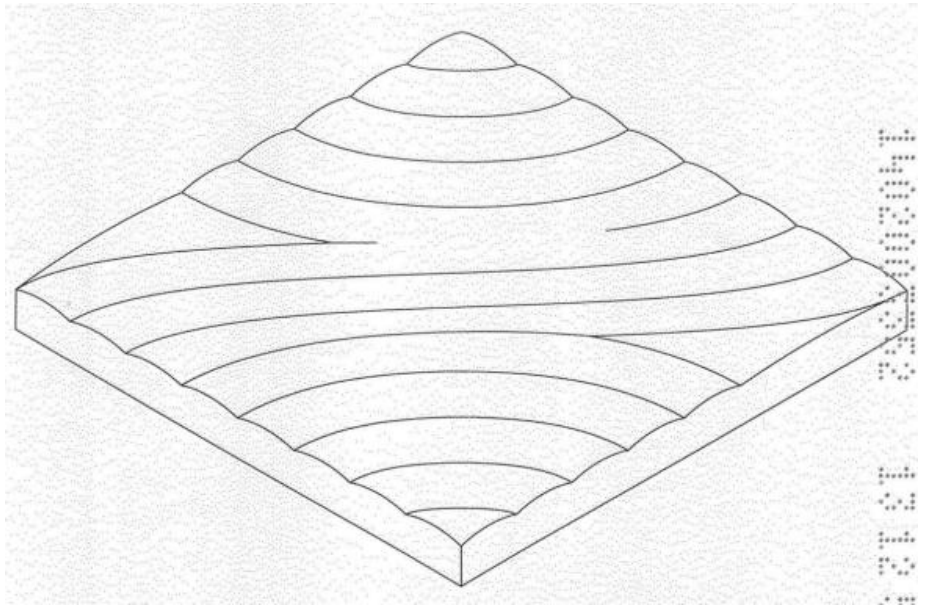
คุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ที่มีชั้น 2 ชั้นที่วางเหลื่อมกัน

สิทธิบัตรออกแบบ

แผ่นปูพื้น

เลขที่สิทธิบัตร 60010

วันที่ยื่นคำขอ 30/10/2557



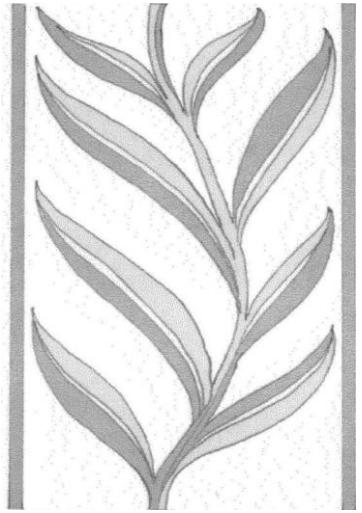
คุ้มครอง รูปร่างรูปทรง กระเบื้องปูพื้น

ตัวอย่างสิทธิบัตรของ SCG

เลขที่สิทธิบัตร 88964

ลวดลายฝ้า

วันที่ยื่นคำขอ 30/10/2557



คุ้มครอง ลวดลายฝ้า

เลขที่อนุสิทธิบัตร 21297

สูตรแผ่นไม้อัดซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของโดโลไมท์

วันที่ยื่นคำขอ 24/12/2563

สูตรแผ่นไม้อัดซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของโดโลไมท์ มีส่วนผสมดังนี้

- โดโลไมท์ 10 – 50 % โดยน้ำหนัก
  ที่ซึ่ง โดโลไมท์มีแคลเซียมออกไซด์ 25 - 60 % โดยน้ำหนัก
  แมกนีเซียมออกไซด์ 15 - 50 % โดยน้ำหนัก และมีความชื้น 0.1 - 5 % โดยน้ำหนัก
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (Type 3) ชนิดให้กำลังอัดสูงเร็ว
  20 – 50 % โดยน้ำหนัก
- ไม้ยูคาลิปตัส 10 – 30 % โดยน้ำหนัก
- กาวน้ำ 0.1 - 1% โดยน้ำหนัก
  ที่ซึ่ง กาวน้ำมีซิลิกอนไดออกไซด์ 10 – 50 % โดยน้ำหนัก
  โซเดียมออกไซด์ 5 - 30 % โดยน้ำหนัก
- สารส้ม 0.1 – 1 % โดยน้ำหนัก
  ที่ซึ่ง สารส้มมีอลูมินา 5 - 30 % โดยน้ำหนัก
- น้ำบริสุทธิ์ 10 – 50 % โดยน้ำหนัก

คุ้มครอง สาร/ สูตรในการทำแผ่นไม้อัดซีเมนต์

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12183

กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

วันที่ยื่นคำขอ 24/12/2553

กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ มีขั้นตอนดังนี้

ก. นำสารคอลลอยด์อนุภาคเงินผสมไคโตซานความเข้มข้น 0.5 กรัมต่อลิตร และมีความหนืด 6.7 เซนติพ้อย ด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กภายใต้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที

ข. นำสารละลายที่ได้จากข้อ ก. เคลือบแบบพ่นสเปรย์ลงบนกระดาษเซลลูโลสและกระดาษสีน้ำตาล ที่อัตราการไหล 33.6 ตารางเซนติเมตรต่อมิลลิลิตร

ค. นำกระดาษที่ได้จากข้อ ข. ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที

คุ้มครอง กรรมวิธีการผลิต

องค์ประกอบสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

- ใบปะหน้าสำหรับการยื่นสิทธิบัตร
- รายละเอียดการประดิษฐ์
- รูปภาพ
- ข้อถือสิทธิ
- บทสรุป
- เอกสารแนบอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ



แบบสป/สผ/ขสป/001-ก
หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า

คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

☐ การประดิษฐ์
☐ การออกแบบผลิตภัณฑ์
☑ อนุสิทธิบัตร

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2535 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันรับคำขอ 12 ก.ย. 2557 | เลขที่คำขอ 1403000091
วันยื่นคำขอ
สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
ใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์
วันประกาศโฆษณา | เลขที่ประกาศโฆษณา
วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาชนะเพาะปลูก

2.คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นคำขอสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็นคำขอลำดับที่
ในจำนวน คำขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน

3.ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105541076594
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

3.1 สัญชาติ **ไทย**
3.2 โทรศัพท์ **0-2586-3333**
3.3 โทรสาร -
3.4 อีเมล์ -

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
☐ ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ ☑ ผู้รับโอน ☐ ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น

5.ตัวแทน(ถ้ามี)ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
นางสาววลัยกร รอสูงเนิน และ/หรือ นายทศพล ธรรมวิริยานนท์
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

5.1 ตัวแทนเลขที่ **1580, 2243**
5.2 โทรศัพท์ **0-2564-7946**
5.3 โทรสาร **0-2564-7947**
5.4 อีเมล์ -

6.ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
ดูใบต่อหน้า 3

7. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอเดิม
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้ถือว่าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับคำขอรับสิทธิบัตร
เลขที่ วันยื่น เพราะคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอเดิมเพราะ
☐ คำขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง ☐ ถูกคัดค้านเนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ ☐ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นี้โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย

ใบปะหน้าสำหรับการยื่นสิทธิบัตร

บอกข้อมูลต่างๆของสิทธิบัตร เช่น
- ชื่อการประดิษฐ์
- ผู้ประดิษฐ์ (คนที่คิดค้นงาน)
- ผู้ขอ (ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรตามกฎหมายอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือบริษัทหรือมหาวิทยาลัย)
- วันที่ยื่นจด (อายุสิทธิบัตรนับจาก10/20ปี นับจากวันนี้)
- เลขที่คำขอ (สำหรับการอ้างอิงก่อนที่จะได้รับจดทะเบียน)

องค์ประกอบสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

ภาชนะเพาะปลูก

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

สาขาเกษตรกรรมและวัสดุศาสตร์ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะเพาะปลูก

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

การปลูกต้นไม้ในกระถางเป็นสิ่งที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ภาชนะเพาะปลูกถูกออกแบบให้สามารถกักเก็บน้ำได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ดังตัวอย่างหนึ่งที่เปิดเผยในสิทธิบัตรเลขที่ 21193 ซึ่งออกแบบภาชนะเพาะปลูกให้มีภาชนะเพาะปลูกสองชิ้นร้อนกันโดยภาชนะเพาะปลูกส่วนล่างสำหรับกักเก็บน้ำ และส่วนบนสำหรับปลูกพืชและใส่วัสดุปลูก เช่น ดินและปุ๋ย ยังไม่ได้เปิดเผยประสิทธิภาพ

คำขอ เกี่ยวกับกระถ ออกเป็นสองส่ จากวัสดุอ่อนๆ ดูดซับลำเลียงน้ำที่เก็บกักอยู่ในส่วนล่างของกระถาง ขึ้นไปให้ความชุ่มชื้นแก่วัสดุปลูกพืชที่อยู่ในส่วนบนของกระถางเหนือแผ่นตะแกรงรังผึ้ง แม้ว่าคำขอรับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 1003000057 มีรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุอ่อนนุ่มที่สามารถดูดซับน้ำขึ้นไปยังวัสดุปลูกพืช แต่ก็ยังไม่สามารถดูดซับน้ำได้ดี

ปูเนื้อเรื่องว่าเทคโนโลยีเดิมมีอะไร **(Existing Solution)** แล้วของเดิมมันมีปัญหาอะไร **(Pain/Problem)**

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสายนำน้ำให้มีคือ พืชและวัสดุปลูกในภาชนะเพาะปลูกสามารถรับน้ำได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์และสรุป

ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย ส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11)สำหรับ บรรจุวัสดุปลูก,ส่วนบรรจุที่สอง (12) สำหรับบรรจุน้ำ ,สายนำน้ำ (13) สำหรับดูดซับลำเลียงน้ำจาก ส่วนบรรจุที่สอง (12) เคลื่อนที่ไปยังส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ สายนำน้ำ (13) ยังมีสารช่วยซับน้ำเคลือบผิวหรือแทรกอยู่ในสายนำน้ำ (13)

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 ภาพตัดระนาบด้านหน้าของภาชนะเพาะปลูก

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ดังแสดงในรูปที่ 1 ภาชนะเพาะปลูก (10) มีลักษณะเป็นอุปกรณ์บรรจุวัสดุปลูก เช่น ดินและปุ๋ย โดยมีส่วนบรรจุอย่างน้อยสองส่วนแยกจากกัน ส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) เป็นส่วนที่บรรจุวัสดุปลูก และส่วนบรรจุที่สอง (12) เป็นส่วนที่บรรจุน้ำ โดยส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) กับส่วนบรรจุที่สอง (12) ถูกเชื่อมกันด้วยสาย

ตัวอ ตาม ลง ในขณะเดียวกันน้ำที่ซึมอยู่ในสายนำน้ำ (13) จะเคลื่อนที่ไปยังวัสดุปลูกในส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) และพร้อมกับน้ำที่อยู่ในส่วนบรรจุที่สอง (12) จะเคลื่อนที่ไปยังสายนำน้ำ (13) ที่แห้งลงอันเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำเพื่อรักษาสมดุลตามหลักการแพร่

เราแก้ปัญหาอย่างไร สำหรับ **product** บรรยายว่ามีชิ้นส่วนอะไร ประกอบกันอย่างไร ทำงานอย่างไร

ตัวอย่างหนึ่งของการจัดวางภาชนะเพาะปลูก (10) คือส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) อยู่ด้านบนส่วนบรรจุที่สอง (12) เพื่อให้พืชที่อยู่ในส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) เติบโตขึ้นด้านบน และน้ำซึ่งไว้สำหรับหล่อเลี้ยงพืชจะอยู่ด้านล่างภายในส่วนบรรจุที่สอง (12) โดยที่ส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) มีช่องทะลุ (14) สำหรับใส่สายนำน้ำ (13) การเชื่อมกันของส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) กับส่วนบรรจุที่สอง (12) จะเชื่อมกันด้วยสายนำน้ำ (13) เท่านั้น ไม่มีรูพรุนทะลุส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) เนื่องจากการให้น้ำของระบบการปลูกพืชแนวตั้งนี้จะให้น้ำผ่านส่วนบรรจุที่สอง (12) และค่อยแพร่ผ่านไปยังส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) ไม่ได้ให้น้ำโดยการรดน้ำจากด้านบนซึ่งจะผ่านส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) ก่อน ทั้งนี้เพื่อการจัดวางที่เหมาะสมส่วนบรรจุที่สอง (12) มีส่วนที่ยื่นออกมาในการรองรับส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11) ให้มั่นคง

องค์ประกอบสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ

1. ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย
   - ส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11)สำหรับ บรรจุวัสดุปลูก
   - ส่วนบรรจุที่สอง (12) สำหรับบรรจุน้ำ
   - สายนำน้ำ (13) สำหรับดูดซับลำเลียงน้ำจาก ส่วนบรรจุที่สอง (12) เคลื่อนที่ไปยังส่วนบรรจุที่หนึ่ง (11)

     โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ สายนำน้ำ (13) ยังมีสารช่วยซับน้ำเคลือบผิวหรือแทรกอยู่ในสายนำน้ำ (13)

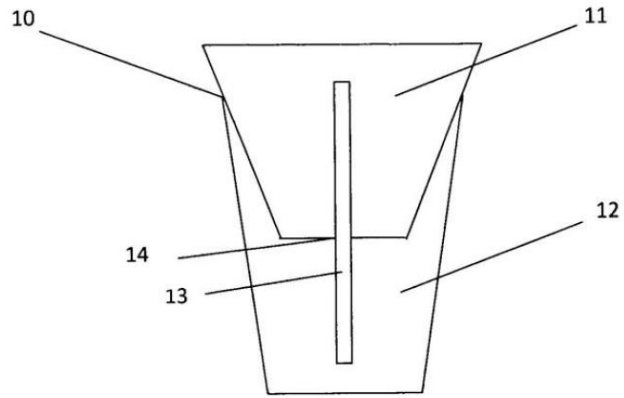
2. ภาชนะเพาะปลูกตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งสายนำน้ำ (13) เลือกได้จากวัสดุผ้าหรือเส้นใยธรรมชาติ

3. ภาชนะเพาะปลูกตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งวัสดุผ้าเลือกได้จาก ผ้าใยฝ้าย หรือ ผ้าสักหลาด หรือ ผ้าโพลีเอสเตอร์ หรือ ผ้าทูเวย์ หรือ ผ้าสลาฟ หรือ ผ้าซาติน หรือ ผ้าสแปนแด็กซ์ หรือ ผ้ามัสลิน หรือ ผ้าชีฟอง หรือ ผ้าเฟลท์ (Felt) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน

4.ภาชนะเพาะปลูก ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งสารช่วยซับน้ำ เลือกได้จาก ซิลิก้าเจล หรือ ไฮโดรเจล (Hydrogel) หรือ แผ่นโฟมเทอร์โมพลาสติก หรือ ขุยมะพร้าว หรือ ขี้เลื่อย

เป็นหัวใจของสิทธิบัตร

เพราะเป็นขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมาย

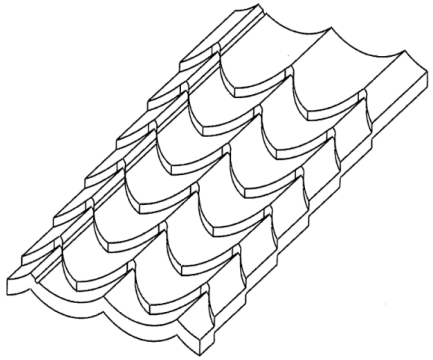


รูปประกอบการบรรยาย

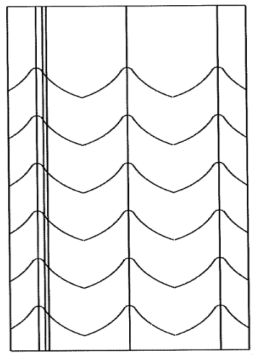
ตัวอย่างสิทธิบัตรออกแบบ

ข้อถือสิทธิ

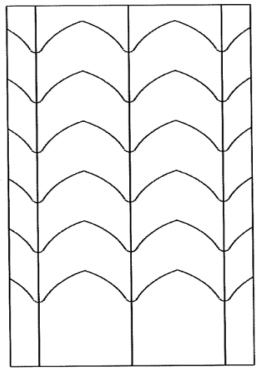
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะของแผ่นหลังคา ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอมานี้



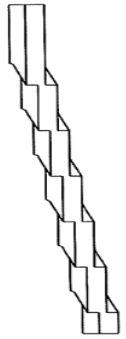
รูปที่ 1



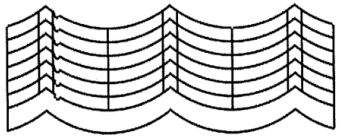
รูปที่ 2



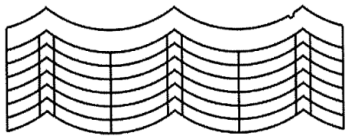
รูปที่ 3



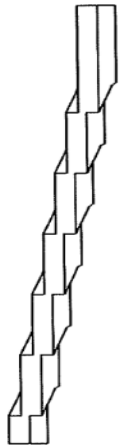
รูปที่ 4



รูปที่ 6



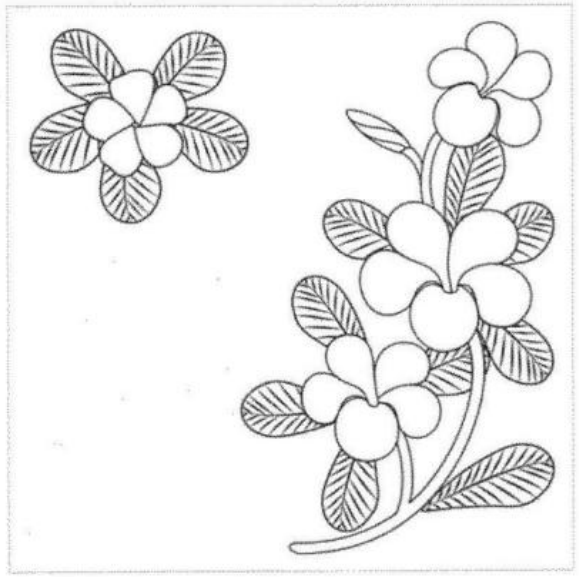
รูปที่ 7



รูปที่ 5

ข้อถือสิทธิ

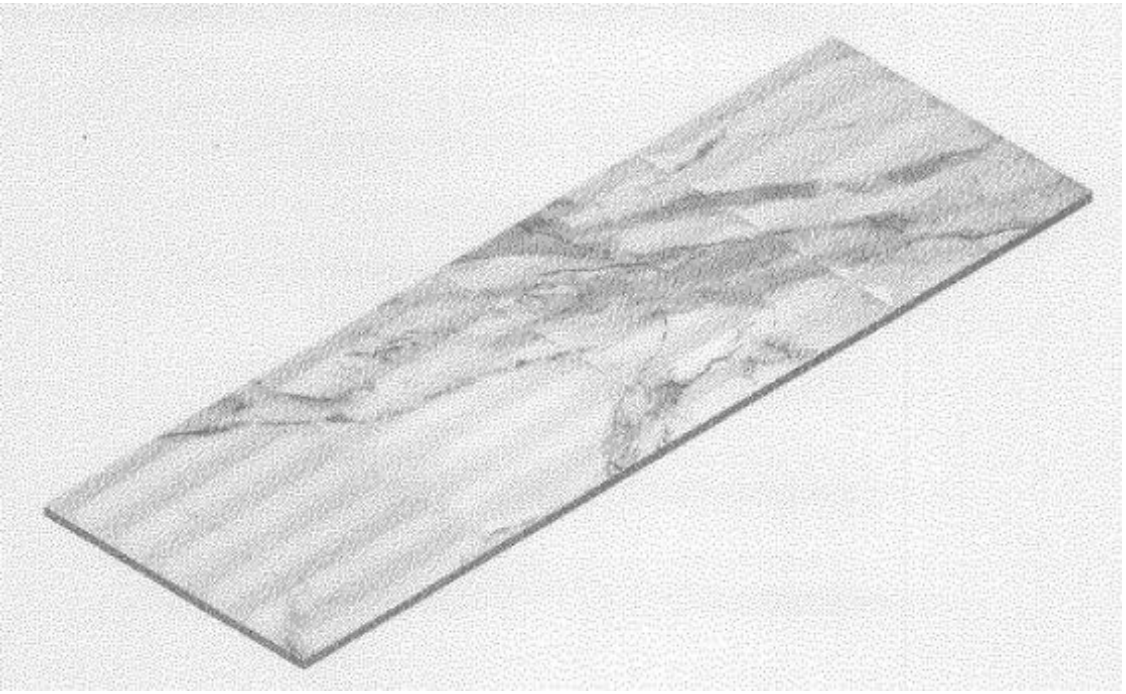
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ลวดลายวัสดุปูพื้น ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอมานี้

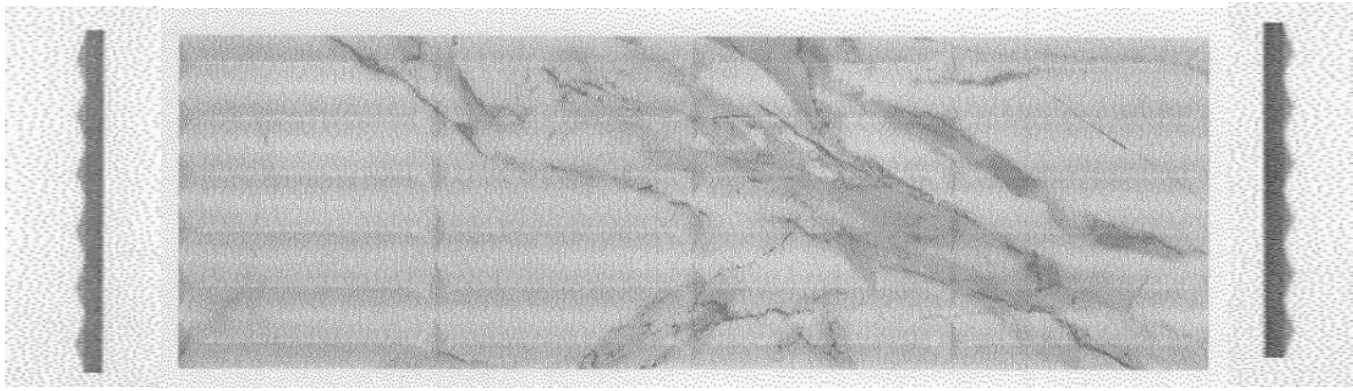


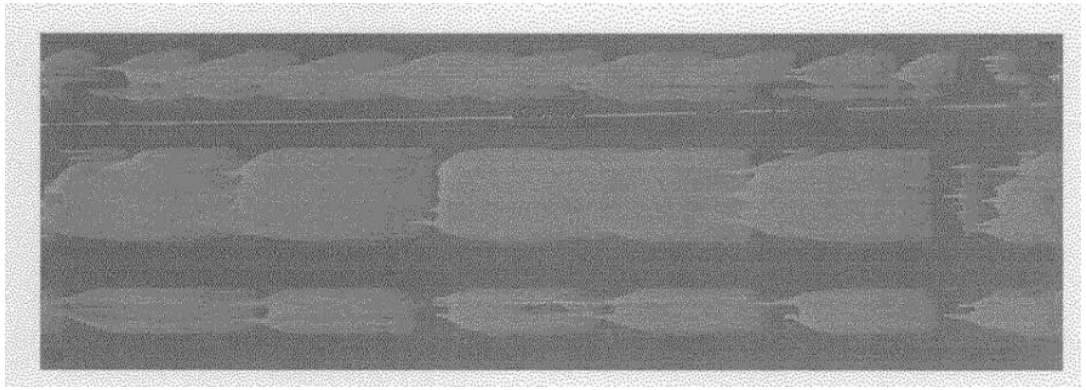
ตัวอย่างสิทธิบัตรออกแบบ

ข้อถือสิทธิ

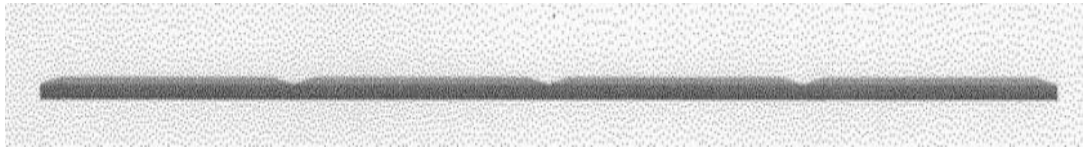
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่างลักษณะ และลวดลายของแผ่นปูพื้นและผนัง ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอมานี้ โดยไม่รวมเครื่องหมายการค้า











ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP)

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น ซึ่งมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง

ประเภท	สิ่งที่คุ้มครอง	ตัวอย่างในบริษัท	การคุ้มครอง
1. สิทธิบัตร (Patent)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่	ระบบผนัง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ลวดลายกระเบื้องใหม่	ต้องจดทะเบียนกับกรม Function 20 ปี ออกแบบ ลวดลาย 10 ปี
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)	หนังสือ ดนตรี เพลง ภาพยนตร์	รูปภาพ สื่อโฆษณา โบรชัวร์ / แคตตาล็อค / คู่มือติดตั้ง	คุ้มครองอัตโนมัติ อายุ 50 หลังจากเสียชีวิต อายุ 50 สำหรับนิติบุคคล
3. ความลับทางการค้า (Trade Secret)	ข้อมูลที่มีค่าทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเผยแพร่ออกไป	สูตรการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ	มีมาตรการจัดเก็บที่เหมาะสม อายุตราบเท่าที่รักษาความลับ
4. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)	Brand, Logo	ตราบริษัท เครื่องหมายสินค้ารุ่นต่างๆ	ต้องจดทะเบียนกับกรม อายุตลอดไป ตราบเท่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมทุก 10 ปี

ลิขสิทธิ์

คุ้มครองการแสดงออกซึ่งความคิด ตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ เช่น รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์

- ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน แต่อาจไปจดแจ้งกับกรมได้
- มีอายุคุ้มครอง ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี

สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์

- ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ
- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานรัฐ
- คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัยของราชการ
- คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆของหน่วยงานรัฐ

หลัก กฎหมายลิขสิทธิ์

ละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อ
- ทำซ้ำ / ดัดแปลง / เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานอันมีลิขสิทธิ์



เขียนหนังสือ วิธีการซ่อมรถ

แบบ A — ถ่ายเอกสารไปทำเป็นหนังสือขาย

แบบ B — เอาวิธีการไปเปิดอู่ซ่อมรถหารายได้

แบบไหนละเมิดลิขสิทธิ์?

เจ้าของลิขสิทธิ์





A



B

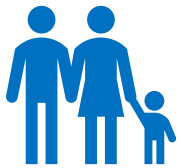


C

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (FAIR USE)

ไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
หรือไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือครอบครัว



การรายงานข่าวโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ



เพื่อการพิจารณาของศาล



เพื่อการสอน



Case Study – คดีปฏิทินผลไม้

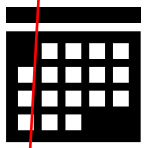


ข้อเท็จจริง



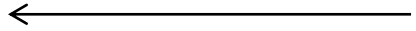
นายเขียวเป็นเจ้าของรูปภาพผลไม้
อันเป็นงานมีลิขสิทธิ์

นายฟ้า ว่าจ้าง นายแดง ทำปฏิทินเพื่อแจกลูกค้า



นายแดง นำภาพของนายเขียว
จาก internet มาทำงาน













นายเขียว ฟ้องทั้ง นายฟ้า และนายแดง



ประเด็นที่ 1
นายแดงอ้างข้อยกเว้นว่าทำปฏิทินมาแจกไม่ได้เอาไว้ขาย
(พยายามบอกว่าไม่ได้แสวงหาประโยชน์ เพื่อเข้าหลัก fair use)



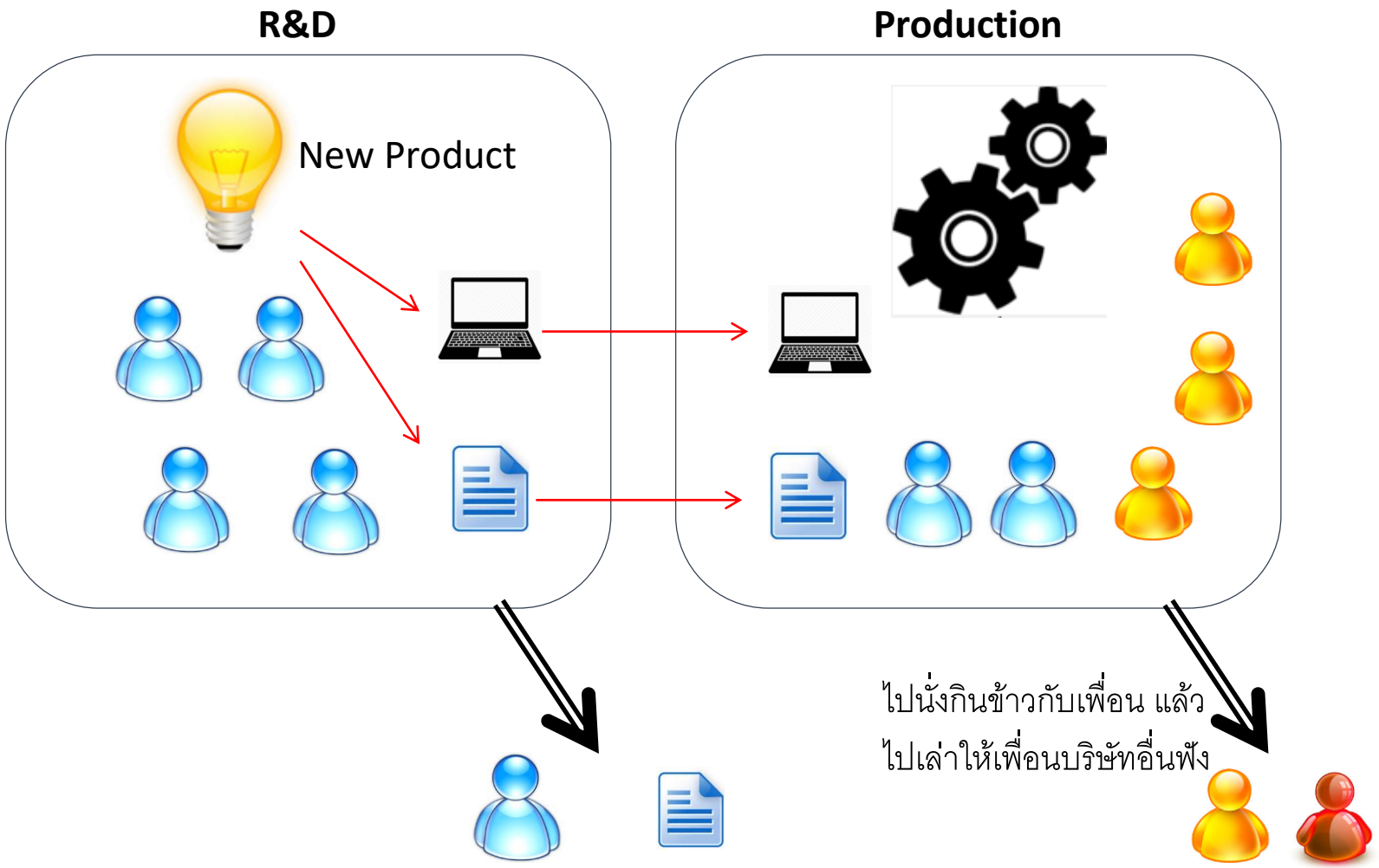
ประเด็นที่ 2
นายฟ้าโยนให้นายแดงรับผิดคนเดียว โดยอ้างว่ามีสัญญาจ้างระหว่าง
นายฟ้ากับนายแดงว่า หากนายแดงทำงานโดยละเมิดผู้อื่น ต้อง
รับผิดชอบค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP)

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น ซึ่งมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง

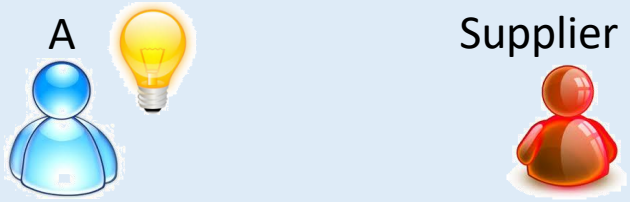
ประเภท	สิ่งที่คุ้มครอง	ตัวอย่างในบริษัท	การคุ้มครอง
1. สิทธิบัตร (Patent)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่	ระบบผนัง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ลวดลายกระเบื้องใหม่	ต้องจดทะเบียนกับกรม Function 20 ปี ออกแบบ ลวดลาย 10 ปี
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)	หนังสือ ดนตรี เพลง ภาพยนตร์	รูปภาพ สื่อโฆษณา โบรชัวร์ / แคตตาล็อค / คู่มือติดตั้ง	คุ้มครองอัตโนมัติ อายุ 50 หลังจากเสียชีวิต อายุ 50 สำหรับนิติบุคคล
3. ความลับทางการค้า (Trade Secret)	ข้อมูลที่มีค่าทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเผยแพร่ออกไป	สูตรการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ	มีมาตรการจัดเก็บที่เหมาะสม อายุตราบเท่าที่รักษาความลับ
4. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)	Brand, Logo	ตราบริษัท เครื่องหมายสินค้ารุ่นต่างๆ	ต้องจดทะเบียนกับกรม อายุตลอดไป ตราบเท่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมทุก 10 ปี

ความลับทางการค้า



ความลับทางการค้า

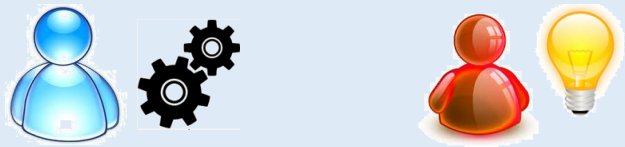
บริษัท A เสนอ Concept ไปให้ supplier ทำ



Supplier ทำ prototype มาให้



Supplier เอางานของเราไปขายให้คนอื่น



ความลับทางการค้า

ลูกค้าเสนอ concept สินค้าใหม่มากว้างๆ

Customer



SCG



SCG ไปคิดวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่มา

ให้และทำ prototype ให้ด้วย

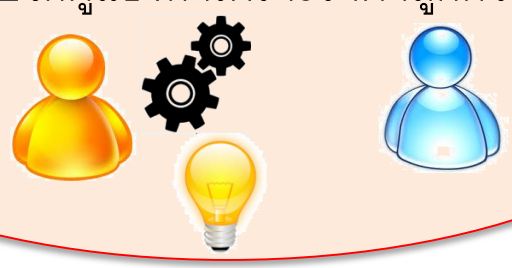




ลูกค้าเอา concept และ prototype ของเรา

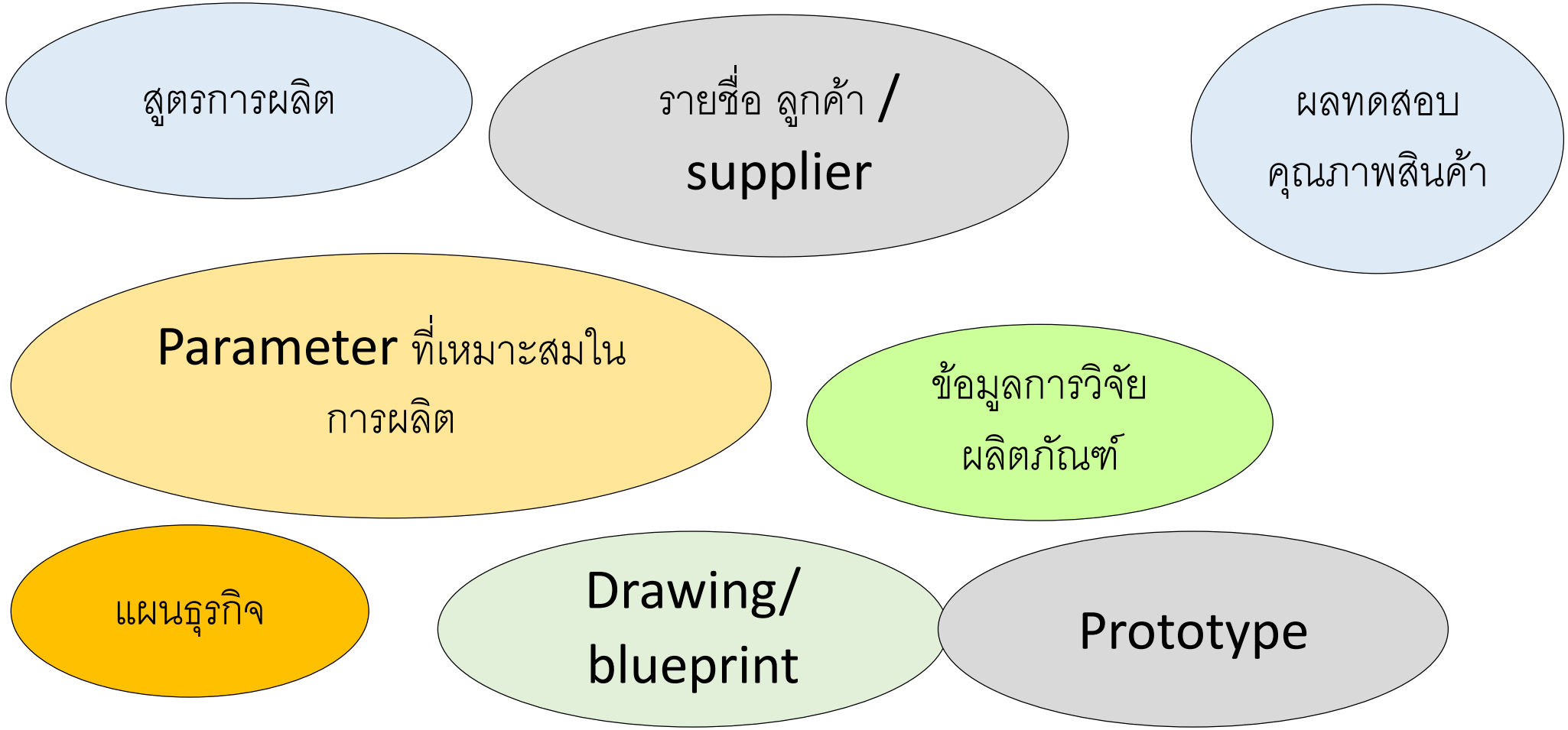
ไปให้คู่แข่งทำเพราะราคาถูกกว่า





ความลับทางการค้า

คือ ข้อมูลที่ทางบริษัทต้องการเก็บไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียว *ไม่เปิดเผย*ต่อใคร เนื่องจากเป็นข้อมูลที่*สำคัญ และมีมูลค่า*ต่อทางธุรกิจ ซึ่งหากข้อมูลนั้นรั่วไหลไปสู่คู่แข่งแล้วจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท



ความลับทางการค้า

<u>ความลับทางการค้าที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง</u>

1. เป็นข้อมูลซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่ม
2. เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการเป็นความลับ
3. มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับ





การคุ้มครอง : ไม่ต้องจดทะเบียน

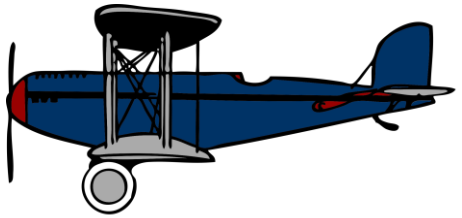
อายุการคุ้มครอง: ไม่จำกัดเวลา ตลอดอายุที่ความลับนั้นไม่ถูกนำมาเปิดเผย

วิธีที่กฎหมายให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า

Du Pont v. Christopher Case (1970)

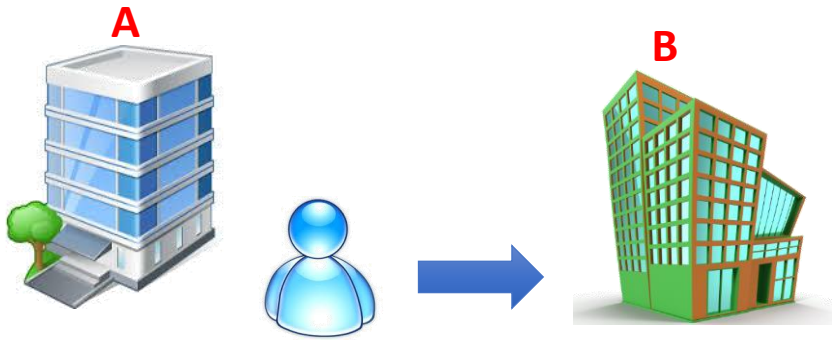
- Christopher ถูกจ้างให้ถ่ายภาพทางอากาศที่โรงงานของ Du Pont
- Christopher ใช้เครื่องบิน บินผ่านโรงงานของท Du Pont แล้วถ่ายภาพลงมา
- Du Pont ฟ้องร้อง Christopher บอกว่าเป็นการนำความลับของ Du Pont ไปเปิดเผย
- Christopher อ้างว่าเขาไม่ได้รุกล้ำสถานที่เพื่อไปจารกรรมข้อมูลใดๆจาก Du Pont ซึ่งแม้โรงงานของ Du Pont จะมีกำแพงล้อมด้านข้างโรงงาน แต่ก็ไม่มีกำแพงป้องกันด้านบนซึ่งใครก็เข้าถึงได้

- ศาลตัดสินว่า การกระทำของ Christopher เป็นการกระทำที่มิชอบในการเข้าถึงความลับของผู้อื่น แม้ Du Pont จะไม่มีสิ่งปกคลุมด้านบน แต่ Du Pont ก็มีกำแพงที่พอจะป้องกันผู้คนได้ ถือได้ว่ามีมาตรการที่เหมาะสมแล้ว





Case Study



- นายฟ้า เป็นนักวิจัยของบริษัท A ได้ลาออกย้ายไปอยู่บริษัท B ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท A
- นายฟ้า ได้นำข้อมูลสินค้า สูตรการผลิตไปให้บริษัท B หลังจากย้ายไป
- บริษัท A ฟ้องนายฟ้าว่าละเมิดความลับทางการค้า

<u>ศาลฎีกา ตัดสินว่า</u>

แม้บริษัท A จะมีกฎระเบียบว่าพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาจ้างงาน แต่บริษัท A ไม่มีมาตรการการรักษาความลับอื่นนอกจากนี้
ก็ถือว่า บริษัท A ไม่มีมาตรการจัดเก็บความลับที่เหมาะสมตามบทกฎหมาย ดังนั้น แม้การที่นายฟ้านำข้อมูลสินค้าและสูตรการผลิตไปให้บริษัท B ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความลับทางการค้า

4 Keys of Trade Secret Management

1. Document



2. IT System



3. Place



4. People



Patent or Trade Secret

	Patent	Trade Secret
Pros	Prevent competitors who use or sell the same patented invention	Prevent employees who steal trade secret information
Cons	Disclose information	Cannot protect competitors who invent by themselves
Term of protection	20 years	As long as we can keep it secret
How to protect	File a patent	Set up trade secret measure to maintain its secrecy
Risk	1. Cannot detect competitor - Competitor will know the techniques and may use 2. Invent around - Due to narrow scope of claim, competitor can use almost the same invention without infringement	1. Not enough reasonable measure and lose secrecy - An employee may access without permission and move to a competitor's company 2. A competitor file a patent

แนวทางดำเนินการหยุดยั้งการละเมิด







3. BUILDING STONGER BRAND

คิดชื่อดี ๆที่ใช้กับลูกค้าและไม่โดน copy ง่าย ๆ

The World's 25 Most Valuable Brands 2024

1 +1 $516.6 bn +74%	2 +2 $340.4 bn +78%	3 0 $333.4 bn +19%	4 -3 $308.9 bn +3%	5 +1 $99.4 bn -0%
6 -1 $96.8 bn -15%	7 +3 $84.2 bn +28%	8 +6 $75.7 bn +28%	9 +2 $73.3 bn +17%	10 -3 $71.8 bn +3%
11 -3 $71.8 bn +6%	12 +3 $71.1 bn +21%	13 +13 $70.4 bn +48%	14 -2 $65.6 bn +5%	15 +3 $60.7 bn +14%
16 +1 $60.4 bn +5%	17 -1 $59.4 bn +1%	18 -9 $58.3 bn -12%	19 +16 $53.1 bn +34%	20 -7 $52.8 bn -14%

เครื่องหมายการค้า

- ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ รูปร่าง รูปทรง กลุ่มของสี
- ใช้ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการ
- ต้องจดทะเบียน - จดประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น
- อายุการคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุได้คราวละ 10 ปี
- ต้องระบุประเภทในการจดทะเบียน เช่น Lotus's LOTUS SINCE 1990

ตัวอักษร

TIGER ตราเสือ

CAMO

idea

EUCAXYLENE

รูปภาพ





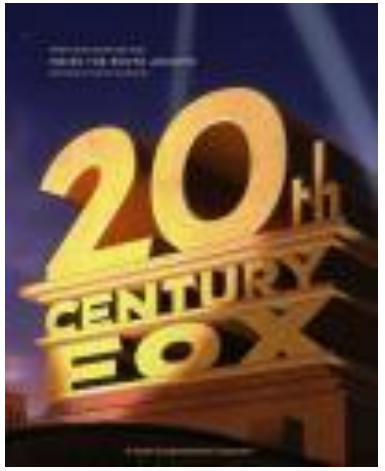




3 มิติ



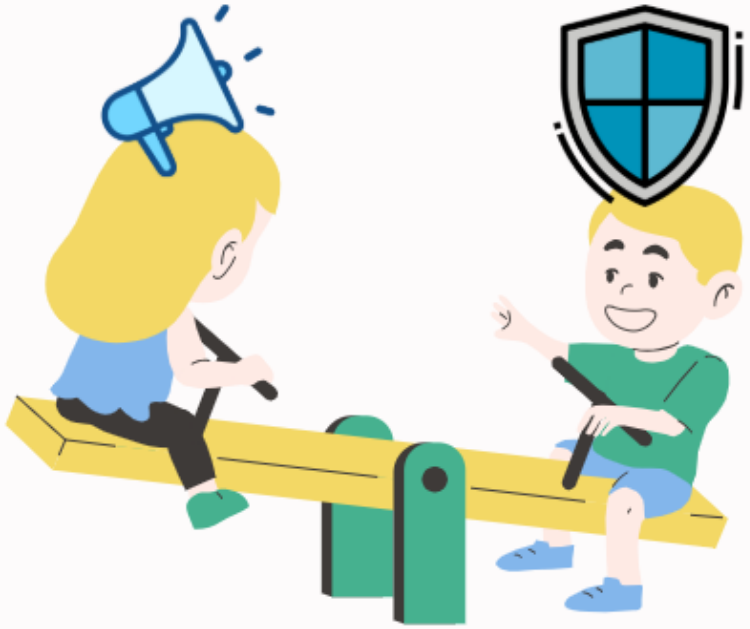
เสียง

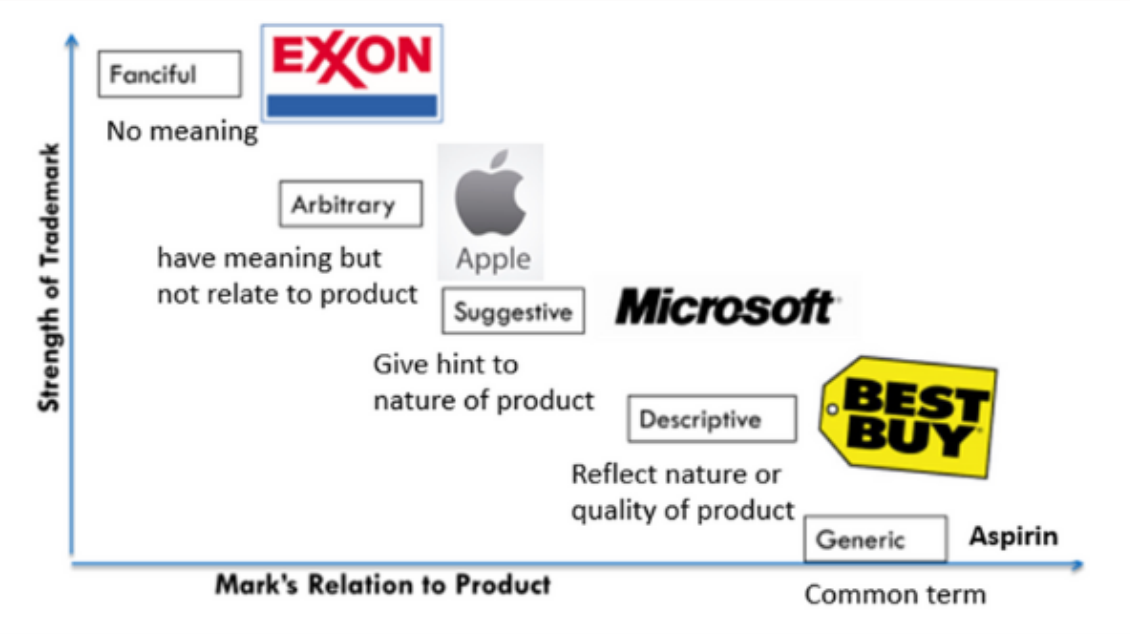


เงื่อนไขการจดเครื่องหมายการค้า



ทำยังไงถึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ?





สื่อสารง่ายแต่ไม่เล็งถึงสินค้าและบริการ

ทำยังไงถึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ?

มีลักษณะบ่งเฉพาะ

1 คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีความหมายหรือคำแปล

Canon REVLON คอนเน่

2 ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้น และไม่เล็งคุณสมบัติ

2.1 ตัวหนังสือธรรมดา มีภาพพื้นหลัง



2.2 ตัวหนังสือธรรมดามีการวางในกรอบ



2.3 ตัวหนังสือสือ หรือ ตัวเลข เรียงกันตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปไม่เป็นลำดับ

TCL 145

3 ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น และไม่เล็งคุณสมบัติ



ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

1 คำบรรยายทั่วไป

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต รสชาติเต็มร้อย น้ำตาล 0 %

2 ใช้กันทั่วไป

International ECO NANO

3 เล็งถึงคุณสมบัติ
(แม้จะเขียนแบบผิด)

Clearview
สินค้า คอนแทคเลนส์

QUICSEAL
สินค้า วัสดุก่อสร้าง

Zuper Klean
รายการสินค้า ครีมทำความสะอาด

รสหนึ่ง
บริการ อาหารและเครื่องดื่ม

ร้อย
บริการ อาหารและเครื่องดื่ม

SAVE-D
รายการสินค้า ข้าว

แนวทางพิจารณาเพิ่มเติม ตามคู่มือผู้ตรวจสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2565

- คำที่เขียนขึ้นโดย**เจตนาใช้ตัวอักษรสะกดผิด**จากหลักไวยากรณ์ และ ทำให้เข้าใจได้ว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า → ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ → ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- คำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือชื่อภูมิศาสตร์ที่นำมาออกแบบ → ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ → ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

Case เสือพ่นไฟ (2021)



เสือพ่นไฟ FIRE TIGER
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2018
ปี 2021 มี 16 สาขา และอีก
13 สาขาทั่วโลก

หมีพ่นไฟ FIRE BEAR
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2019
ปี 2021 มี 200 กว่าสาขา

ความคล้ายคลึงที่หมีพ่นไฟ คล้ายเสือพ่นไฟที่เห็นได้ชัด
<u>จนเกิดความเข้าใจผิดของผู้บริโภค</u>ได้คือ

1. ทำธุรกิจชานมไข่มุกเหมือนกัน และใช้ชื่อ หมีพ่นไฟ หรือชื่อภาษาอังกฤษ The Fire Bear เป็นชื่อร้านค้า ซึ่งเป็นชื่อที่มีความคล้ายกับร้าน เสือพ่นไฟ ที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า Fire Tiger

2. ทำประติมากรรมหัวหมีพ่นไฟ ที่มีลักษณะอ้าปากเพื่อเป็นช่องส่งชานมไข่มุกให้กับลูกค้า คล้ายกับของเสือพ่นไฟที่ทำเป็นประติมากรรมเสืออ้าปากเป็นช่องส่งชานมไข่มุกให้กับลูกค้า



Trademark Guideline

ไม่จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

ใช้เครื่องหมายอะไรก็ได้ ตราบที่ไม่ละเมิดผู้อื่น
(ไม่มีผู้อื่นจดเครื่องหมายนี้ไว้)

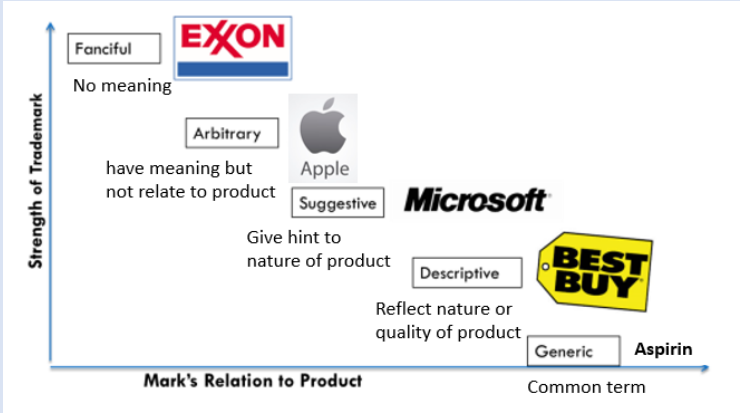
แต่กันคนอื่นใช้ไม่ได้
(เว้นแต่เป็นกรณีลวงขาย)

จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

เงื่อนไขการได้รับจดทะเบียน
1. ไม่เหมือนที่คนอื่นจดทะเบียนไว้ก่อน
2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ธงชาติ คำหยาบ
3. มีลักษณะบ่งเฉพาะ

มีครบทุกข้อ
จดทะเบียนได้ กันคนอื่นได้
ตามสิทธิที่จดทะเบียนไว้

มีลักษณะบ่งเฉพาะ = ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง



ถ้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
พิสูจน์ได้ก็จะทำให้มี
ลักษณะบ่งเฉพาะ
(บ่งเฉพาะโดยการใช้)

การพิสูจน์การใช้เพื่อ
ลักษณะบ่งเฉพาะ

- ทำให้สาธารณชนในไทยเป็นที่รู้จัก
- อย่างต่อเนื่อง
- เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

การพิสูจน์การใช้เพื่อลักษณะบ่งเฉพาะ

ส่วนใหญ่ที่ได้ต้องเป็นสิ่งที่พูดคำออกมาแล้วนึกออกเลยว่าคืออะไร











ความเข้าใจในสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง

Case Study ปังชา (2566)





Case Study ปังชา (2566)



Case Study ปังชา (2566)

1. ยื่น Notice แจ้งว่าละเมิด **เครื่องหมายการค้า** “ปังชา”











2. ยื่น Notice แจ้งว่าละเมิด **สิทธิบัตรออกแบบ** “ถ้วยไอศกรีม”





3. ถูกชาวเน็ตแจ้งว่าเอา**รูปภาพ (ลิขสิทธิ์)** มาจากปฏิทินรีเจนซี่







เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ร้านปังชา

(1)

เลขที่คำขอ	170120197
ทะเบียนเลขที่	181125078
วันที่ยื่นคำขอ	12-06-2560
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	PANG CHA ;G
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า PANG CHA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

2560

29 นมข้น 30

น้ำแข็งไส,ลูกกี้,ขนมกรอบทำจากข้าว,ขาวุ่,ขาบรรจุของ,กาแฟ,สัตขยา,ขนมกรอบทำจากแป้ง,ขนมปัง,ขนมเค้ก,ขนมครีซอฟ์; ขบกาแฟบรรจุของ 35 จัดการธุรกิจแฟรนชายส์ 43 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

(2)

เลขที่คำขอ	180140387
ทะเบียนเลขที่	201116640
วันที่ยื่นคำขอ	28-11-2561
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า PANG CHA THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

2561

รายการสินค้า/บริการ

29 นมข้น,วิปครีมที่ทำจากนม,วิปปิ้งครีม

30 น้ำแข็งไส,ลูกกี้,ขนมอบกรอบทำจากข้าว,ขา,ขาวุ่,เครื่องดื่มกาแฟ,ขาบรรจุของ,สัตขยา,ขนมกรอบทำจากแป้ง,ขนมปัง,ขนมเค้ก,ขนมครีซอฟ์,ขนมหวานทำจากนม,ขนมหวานทำจากน้ำตาล,ขนมหวานทำจากแป้ง,กาแฟบรรจุของ,เครื่องดื่มช็อกโกแลต,ช็อกโกแลต,เครื่องดื่มโกโก้,โกโก้

(3)

เลขที่คำขอ	220122476
ทะเบียนเลขที่	-
วันที่ยื่นคำขอ	28-06-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	ดังโกลเดนโลก ปัง ชา
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรไทย คำว่า ชา ดังโกลเดนโลก
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	คำขอใหม่
รูปเครื่องหมาย	

6/2565

รายการสินค้า/บริการ

18 กระเป๋าถือของทำด้วยผ้า

35 จัดจำหน่ายของที่ระลึก

(4)

เลขที่คำขอ	220122477
ทะเบียนเลขที่	231123741
วันที่ยื่นคำขอ	28-06-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	PANG CHA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า CHA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

6/2565

รายการสินค้า/บริการ

18 กระเป๋าถือของทำด้วยผ้า

35 จัดจำหน่ายของที่ระลึก

(5)

เลขที่คำขอ	220122478
ทะเบียนเลขที่	231115476
วันที่ยื่นคำขอ	28-06-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	ดังโกลเดนโลก ปัง ชา
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรไทย คำว่า ปัง ชา ดังโกลเดนโลก
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

6/2565

รายการสินค้า/บริการ

35 ค้าปลีกและค้าส่งอาหารและเครื่องดื่ม;จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

43 บริการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม;จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบนสายการบิน

(6)

เลขที่คำขอ	220122479
ทะเบียนเลขที่	231115477
วันที่ยื่นคำขอ	28-06-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	PANGCHA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า PANGCHA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

6/2565

รายการสินค้า/บริการ

35 ค้าปลีกและค้าส่งอาหารและเครื่องดื่ม;จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

43 บริการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม;จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบนสายการบิน

(7)

เลขที่คำขอ	220133777
ทะเบียนเลขที่	231112742
วันที่ยื่นคำขอ	28-09-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน

9/2565

(8)

เลขที่คำขอ	220133778
ทะเบียนเลขที่	231117892
วันที่ยื่นคำขอ	28-09-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	ชาไทย ดังโกล ระดับโลก ;KAM ;FOUNDER OF PANG CHA ;ปังชา
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ อักษรโรมันและอักษรไทยทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเครื่องหมาย ยกเว้น คำว่า KAM
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน

9/2565

(9)

เลขที่คำขอ	220133779
ทะเบียนเลขที่	231117893
วันที่ยื่นคำขอ	28-09-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	PANG CHA ;WORLD CLASS THAI TEA ;KAM ;FOUNDER OF PANG CHA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ อักษรโรมันทั้งหมดที่ปรากฏบนเครื่องหมาย ยกเว้น คำว่า KAM
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย	

9/2565

รายการสินค้า/บริการ

29 นมข้นหวาน

30 น้ำแข็งไส,ใบชาอบแห้งเครื่องดื่มชาผงสำเร็จรูป,ชานมผงสำเร็จรูปชานมแท้ผงไม่ผสมเครื่องดื่ม,ขนมหวานทำจากข้าวโพดและสับปะรด,ขนมเค้กและขนมขบเคี้ยวทำจากธัญพืช,ชาเครื่องดื่มชา

35 ค้าปลีกและค้าส่งอาหารและเครื่องดื่ม;จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

43 บริการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม;จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบนสายการบิน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ ร้านปังชา

(2)

เลขที่คำขอ	180140387
ทะเบียนเลขที่	201116640 2561
วันที่ยื่นคำขอ	28-11-2561
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า PANG CHA THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน

รูปเครื่องหมาย



รายการสินค้า/บริการ

29 นมข้น;วิปครีมที่ทำจากนม;วิปปิ้งครีม

30 น้ำแข็งไส;คุกกี้;ขนมอบกรอบทำจากข้าว;ชา;ชาถุง;เครื่องดื่มกาแฟ;ชาบรรจุซอง;สังขยา;ขนมกรอบทำจากแป้ง;ขนมปัง;ขนมเค้ก;ขนมครัวซองท์;ขนมหวานทำจากนม;ขนมหวานทำจากน้ำตาล;ขนมหวานทำจากแป้ง;กาแฟบรรจุซอง;เครื่องดื่มช็อกโกแลต;ช็อกโกแลต;เครื่องดื่มโกโก้;ไอศกรีม

(7)

เลขที่คำขอ	220133777
ทะเบียนเลขที่	231112742 9/2565
วันที่ยื่นคำขอ	28-09-2565
IRN No	-
ชื่อเครื่องหมาย	G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด	ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย	เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ	จดทะเบียน

รูปเครื่องหมาย



รายการสินค้า/บริการ

30 ชาไข่มุก;น้ำแข็งไส;เครื่องดื่มชา

43 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

สรุป Timeline

2561

ยื่นจดเครื่องหมาย
ได้รับจดทะเบียน
สละคำว่า The Best Thai
Tea และ Pangcha

2565

ยื่นจดเครื่องหมาย
ได้รับจดทะเบียน
สละคำว่า The Best Thai
Tea ~~และ Pangcha~~

2566

มั่นใจว่าได้สิทธิคำว่า ปังชา
ไม่ได้ห้ามคนอื่นขายขนมปังกับชา
แต่ต้องการห้ามไม่ให้คนอื่นใช้คำว่า ปังชา





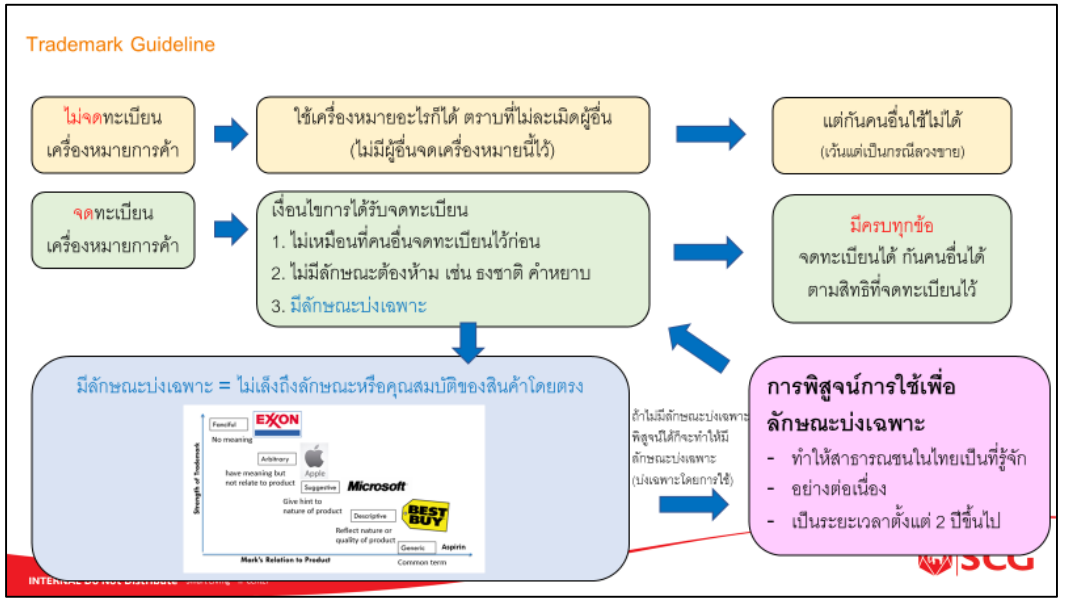




(2) เลขที่คำขอ 180140387
ทะเบียนเลขที่ 201116640 2561
วันที่ยื่นคำขอ 28-11-2561
IRN No -
ชื่อเครื่องหมาย G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด ข้าพเจ้าไม่ขออือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า PANG CHA THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย
Pang Cha The Best Thai Tea
รายการสินค้า/บริการ
29 นมข้น,วิปครีมที่ทำจากนม,วิปปิ้งครีม
30 น้ำชาปรุงสำเร็จ,ชาเขียว,ชาดำ,ชาอู่หลง,เครื่องดื่มกาแฟ,ชาบรรจุซอง,ลูกอม,ขนมกรอบทำจากแป้ง,ขนมปังกรอบ,ขนมเค้ก,ขนมเวเฟอร์,ขนมหวานทำจากนม,ขนมหวานทำจากน้ำตาล,ขนมหวานทำจากแป้ง,กาแฟบรรจุซอง,เครื่องดื่มช็อกโกแลต,ช็อกโกแลต,เครื่องดื่มโกโก้,ไอศกรีม



(7) เลขที่คำขอ 220133777
ทะเบียนเลขที่ 231112742 9/2565
วันที่ยื่นคำขอ 28-09-2565
IRN No -
ชื่อเครื่องหมาย G ;PANG CHA ;THE BEST THAI TEA
ข้อจำกัด ข้าพเจ้าไม่ขออือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า THE BEST THAI TEA
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า/บริการ
สถานะคำขอ จดทะเบียน
รูปเครื่องหมาย
Pang Cha The Best Thai Tea
รายการสินค้า/บริการ
30 ชาไข่มุก,น้ำแข็งไส,เครื่องดื่มชา
43 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม



คำถามชวนคิด

2 Cases นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

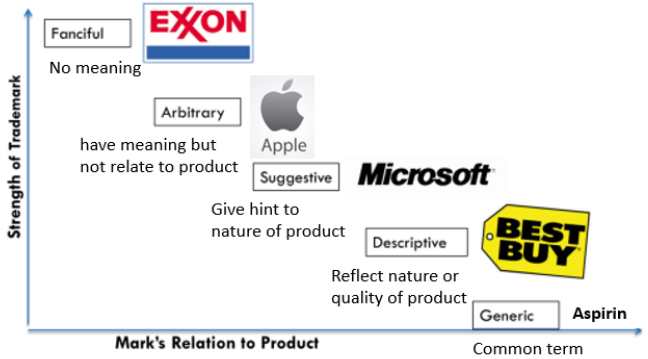






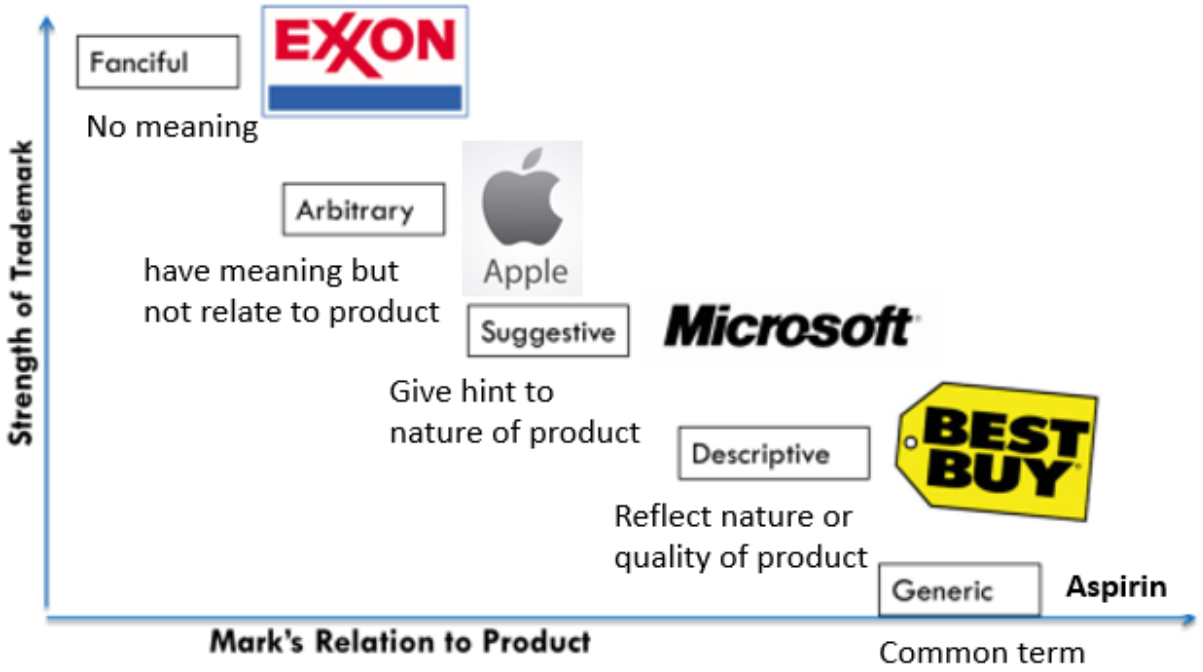






Key Takeaway – 3. Building Stronger Brand

1. เครื่องหมายที่จะคุ้มครองในกฎหมายได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ ไม่เล็งถึงสินค้า และ ไม่เล็งถึงคุณภาพ
2. ควรใช้ brand เหมือนที่จดทะเบียนไว้



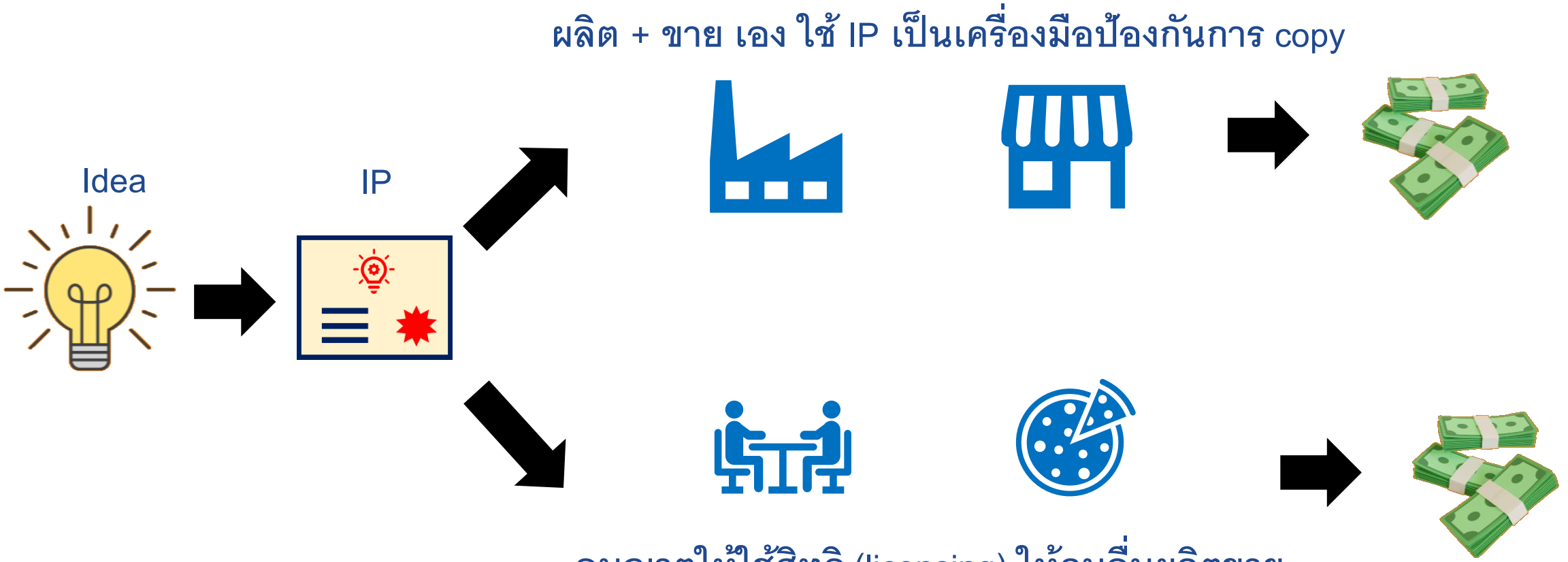




4. MONETIZING IDEAS THROUGH IP

ต่อยอดการหาเงินจาก Idea ที่มีอยู่

4. IP Commercialization



4. IP Commercialization - SCGC licensing





SCG Chemicals Public Co., Ltd. (SCGC), announced a commercial cooperation agreement to license and market “EXCENE™”, Texplore’s high density polyethylene (HDPE) technology.

The licensing and marketing of EXCENE™ technology signify a boost to Lummus Technology's success by broadening its comprehensive product portfolio and production technology services.

https://www.scgchemicals.com/en/articles/news/1683508859

Key Takeaway – 4. Monetization Ideas Through IP

1. IP คือ ทรัพย์สิน ซึ่ง สามารถในไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้



5. MANAGING IP RISKS

เช็คชัวร์ก่อนขาย สบายใจไม่ละเมิด

ความเสี่ยงในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

1. การพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาขาย
2. การเอาสินค้าคนอื่นมาขาย
3. การใช้รูปภาพจากภายนอกเพื่อใช้ในการขายสินค้า
4. การละเมิด software

หลักการเช็คละเมิดสิทธิบัตร

All elements rule:

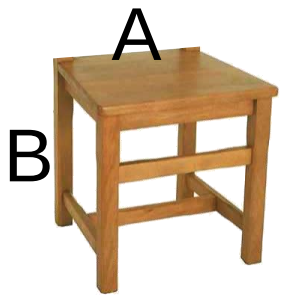
สินค้าจะละเมิดสิทธิบัตร ก็ต่อเมื่อ มีองค์ประกอบครบตามที่กำหนดไว้ในสิทธิบัตร

Claim



A แผ่นนั่ง
B ขา 4 ขา
C พนักพิง

Product 1



A แผ่นนั่ง
B ขา 4 ขา

Product 2



A แผ่นนั่ง
D ขาแกนเดี่ยวฐานกลม
C พนักพิง

Product 3



A แผ่นนั่ง
B ขา 4 ขา
C พนักพิง

Product 4



A แผ่นนั่ง
B ขา 4 ขา
C พนักพิง
D ขาพับได้

2. การเอาสินค้าคนอื่นมาขาย – แผ่นไม้บันได

- นำสินค้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในไทย
- ในไทยมีการจดอนุสิทธิบัตรไว้

Check

- อนุสิทธิบัตรนั้นยัง Active อยู่หรือไม่
- ถ้าใช่ – เราตกอยู่ในขอบเขตข้อถือสิทธิหรือไม่



เลขที่อนุสิทธิบัตร 20549 อสป/200 - ข

อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

บริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ	2103000855
วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร	19 มีนาคม 2564
ผู้ประดิษฐ์	นายศรัณย์ วงษ์ณสกุณห์
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์	บันไดสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตบันไดสำเร็จรูป

20549

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนี้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
หมดอายุ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570

(นายกิตติวัฒน์ ปัจจันนิพัทธ์)
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

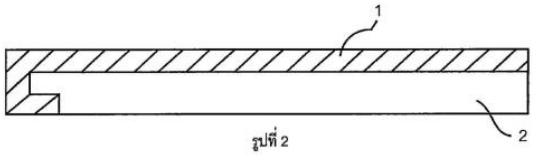
ข้อถือสิทธิ

1. บันไดสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตบันไดสำเร็จรูป จัดให้ประกอบด้วยแผ่นหินเทียม (1) กับแผ่นไม้เทียม (2) ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง **มีลักษณะพิเศษคือ**

   แผ่นหินเทียม (1) จัดให้ประกอบด้วยหินเทียม (11) และชั้นตกแต่ง (13) ซึ่งจัดให้มีการทำให้เกิดลวดลายธรรมชาติ ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง ประกอบเข้ากับแผ่นไม้เทียม (2) อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

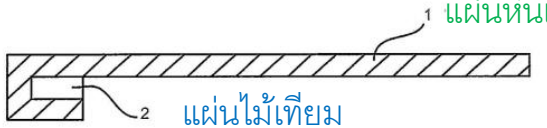
   โดยจัดให้แผ่นหินเทียม (1) วางตัวอยู่ด้านบน โดยบริเวณด้านใต้ของแผ่นหินเทียม (1) ดังกล่าวจัดให้ประกอบเข้ากับแผ่นไม้เทียม (2)

   และจัดให้บริเวณด้านปลายของแผ่นหินเทียม (1) มีลักษณะเป็นรูปตะขอที่ซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงกลางของตะขอรูปตัวยูจัดให้เป็นแผ่นไม้เทียม (2) ที่ซึ่งแผ่นไม้เทียม (2) จัดให้มีความยาวตลอดพื้นที่ของตะขอ



รูปที่ 2

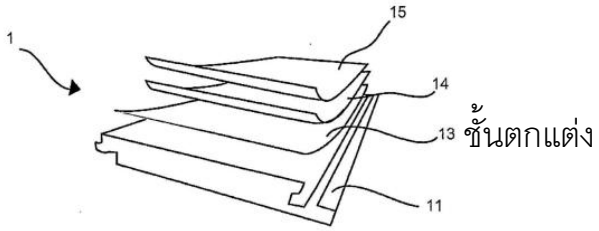
แผ่นไม้เทียม



แผ่นหินเทียม

แผ่นไม้เทียม

รูปที่ 3



ชั้นตกแต่ง

รูปที่ 4

การวิเคราะห์การละเมิดสิทธิบัตร

พิจารณาว่าเรามีหรือไม่

1. มี(ชั้น)แผ่นหินเทียมหรือไม่
2. มี(ชั้น)แผ่นไม้เทียมหรือไม่
3. (ชั้น)แผ่นหินเทียมมีการประกบติดกับ(ชั้น)แผ่นไม้เทียมหรือไม่
4. (ชั้น)แผ่นหินเทียมมีการทำให้เป็นตะขอหรือไม่
5. ตรงตำแหน่งตรงกลางของตะขอถูกสอดด้วย(ชั้น)แผ่นไม้เทียมหรือไม่

ถ้าตอบ ใช่ ทั้ง 5 ข้อ คือ มีโอกาสสูงที่จะละเมิดอนุสิทธิบัตรนี้

ตัวอย่างที่ไม่ละเมิด



รูปที่ 1 รูปที่ 2

3. การใช้รูปภาพจากภายนอกเพื่อใช้ในการขายสินค้า





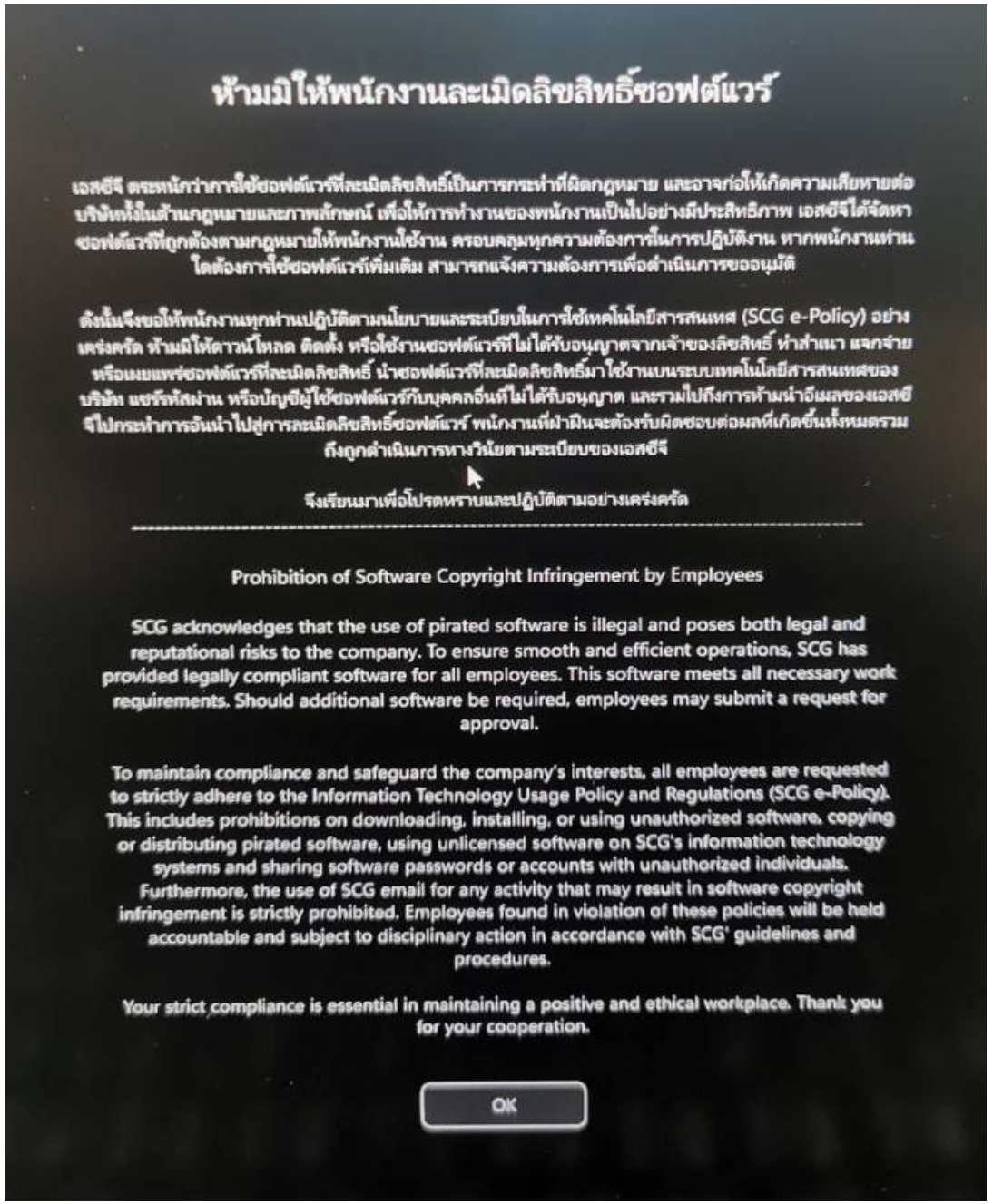


- นำไปใช้ในเว็บไซต์ของของรพ และรูปประกอบในโรงพยาบาล
- เรียกร้องค่าเสียหาย 300,000 บาท
- แต่เจรจาประนีประนอมยอมความลดเหลือ 70,000 บาท

3. การใช้รูปภาพจากภายนอกเพื่อใช้ในการขายสินค้า



4. การละเมิด software



4. การละเมิด software

สาเหตุกระทำผิดเริ่มต้น

1. ไม่ Join Domain ตั้งใจลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Crack มา) กะว่าทดลองใช้โปรแกรมนิดหน่อย

2. เอา notebook ส่วนตัวจากที่บ้านมาใช้ซึ่งมีโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์

3. ไป acquire บริษัทมา ซึ่งบริษัทเดิมมีการใช้โปรแกรมที่ละเมิด

จุดที่บริษัทเจ้าของโปรแกรมตรวจพบ

Notebook ที่ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ต่อ Internet

จุดที่โดนแจ้งเตือน

Log-in เข้า email SCG ในรูปแบบต่างๆ ทำให้รู้ว่าเป็นพนักงานใน SCG

- มีเงินจ่าย
- ไม่อยากเสียชื่อเสียง

เจ้าของโปรแกรมที่ตรวจเข้ม

Ansys

AUTODESK AutoCAD

SolidWorks

Key Takeaway – 5. Managing IP Risks

1. การออกสินค้าใหม่ หรือ เอาสินค้าใหม่มาขาย ควรเช็คว่าละเมิดสิทธิบัตรผู้อื่น
2. การพัฒนาสินค้าใหม่แล้วจดสิทธิบัตรได้ ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ละเมิดสิทธิบัตรผู้อื่น (ใหม่ ≠ ไม่ละเมิด)
3. การเอารูปภาพของคนอื่นมาใช้ ควรระวังการละเมิดลิขสิทธิ์
4. ระวังการใช้ software ที่ผิดลิขสิทธิ์





6. IP CAUTION IN EXTERNAL COLLABORATION

อยากร่วมมือกับคนข้างนอกมีประเด็น IP อะไร ที่ต้องระวัง

ตัวอย่างสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการทำวิจัย

1. หาพันธมิตร จ้างวิจัย / ร่วมวิจัย

Idea	Find Partner	Scope	R&D	Test	Launch
มหาวิทยาลัย		MOU	จ้างวิจัย ร่วมวิจัย		
บริษัท	NDA concept ธุรกิจ	MOU	จ้างวิจัย ร่วมวิจัย	จ้างทำ Prototype / NDA ให้ข้อมูล	

2. หาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีอยู่แล้วมาใช้ในไทย

Idea	Find Partner	Prove Concept	Launch
มหาวิทยาลัย	NDA รับข้อมูล		Commercial
บริษัท	NDA รับข้อมูล		Commercial

จ้างวิจัย / ร่วมวิจัย

ลักษณะของความร่วมมือ	สิทธิ IP	Issue อื่น ๆ
1.1 จ้างวิจัย (บอกขอบเขตและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน)	• ควรระบุให้สิทธิ IP เป็นของSCG • สิทธิในการตีพิมพ์ (optional ของมหาวิทยาลัย) - ควรให้ SCG review - ไม่เปิดเผยความลับของ SCG - เผยแพร่หลัง SCG จดสิทธิบัตร	• สัญญาทำกับใคร (มหาลัย / startup ในมหาวิทยาลัย /อาจารย์) • สัญญาทำกับใคร (บริษัทแม่ บริษัทในเครือ)
1.2 ร่วมวิจัย (บอกขอบเขตและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน)	• ถ้าเป็นสิทธิร่วมกัน ควรเข้าใจในความเป็นเจ้าของสิทธิร่วมกันใน IP - ใช้สิทธิจาก IP กันอย่างไร (ส่วนใหญ่จะจ่ายค่าใช้สิทธิให้มหาลัย X% แล้ว SCG ไปขาย) - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน IP - สิทธิในการคุ้มครองต่างประเทศ - สิทธิในการดำเนินคดี • อาจพิจารณาว่าแยกสิทธิเป็นส่วนได้หรือไม่	• ระวัง การขอทุนของอาจารย์เพิ่มเติม เพราะ อาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิของ IP ในองค์กรอื่น • ในมหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน IP / TLO (Technology Licensing Office) ซึ่งอาจเข้ามาในการประชุมภายหลังซึ่งจะเคี่ยวเรื่องการร่วมวิจัยและอาจตกลงผลประโยชน์แตกต่างจากที่คุยกับอาจารย์ตอนแรก
MOU	• ควรเข้าใจและคาดการณ์ว่าน่าจะมี IP อะไรเกิดขึ้น • MOU อาจเป็นภาพกว้าง และ อาจทำสัญญาย่อยในแต่ละ Project ก็ได้	• ไม่ได้มีผลผูกพันที่ชัดเจน

Key Takeaway – 6. IP Caution in External Collaboration

1. การรับและการให้ข้อมูล ควรพิจารณาทำ NDA และพิจารณาการรักษาข้อมูล
2. เจ้าของสิทธิใน IP ที่เกิดจากการร่วมมือ





7. IP ISSUES IN AI ERA

ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI มีอะไรเกี่ยวกับ IP ไหม

AI Process Overview

INPUT | PROCESS | OUTPUT



IP Issue # 1

เอาข้อมูลมาใส่เพื่อ
ประมวลผล ระวังเรื่อง
ความลับรั่วไหล



Data



Picture



IP Issue # 3

รูปที่สร้างขึ้น
มีลิขสิทธิ์หรือไม่



IP Issue # 2

เอาข้อมูลมา train
สร้าง model เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

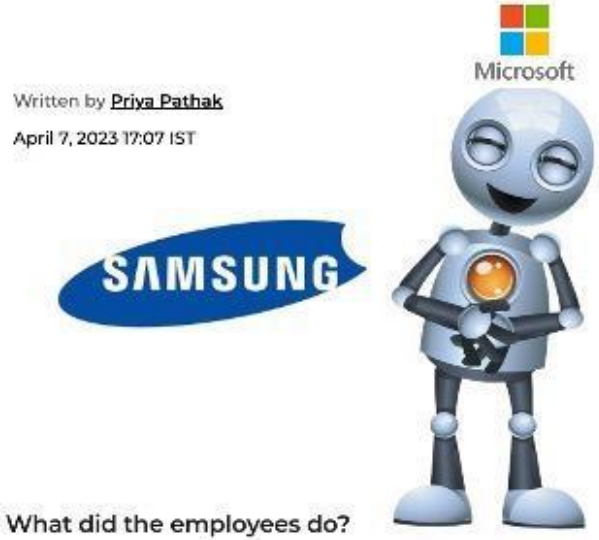
IP Issue # 1 เอาข้อมูลมาใส่เพื่อประมวลผล → ระวังเรื่องความลับรั่วไหล



Samsung's trade secrets have reportedly leaked because employees shared a bit too much info with ChatGPT

Written by Priya Pathak

April 7, 2023 17:07 IST



What did the employees do?

In 2023

1. One Samsung employee entered faulty source code related to the Samsung Electronics facility measurement database download program to find a solution
2. Another employee entered program code for identifying defective equipment to get code optimization.
3. The third employee converted a smartphone recording of a company meeting to a document file and entered it into ChatGPT to get meeting minutes, according to the report.

https://www.ciodive.com/news/Samsung-Electronics-ChatGPT-leak-data-privacy/647137/

IP Issue # 1 เอาข้อมูลมาใส่เพื่อประมวลผล → ระวังเรื่องความลับรั่วไหล



DO	DON'T
แนะนำสูตรใหม่ที่ตรงใจกับผู้บริโภค	หลีกเลี่ยงการนำสูตรผลิตของเราไปให้ ChatGPT (ถ้าจะทำให้ทำภายใต้ AI system ที่สร้างขึ้นใน SCG)
แนะนำสัญญามาตรฐานในเรื่องที่เราสนใจ เพื่อเป็นใช้เป็น idea ในการเป็น issue ไปใช้ในการเจรจาเบื้องต้น	หลีกเลี่ยงการนำเนื้อหาในสัญญาไป post เพื่อให้ ChatGPT วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
แนะนำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแผนการตลาดที่น่าสนใจ	หลีกเลี่ยงการนำแผนของบริษัทไปประมวลผลใน ChatGPT

ที่มา แนวทางการใช้ GENERATIVE AI สำหรับ พนักงาน SCG
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1HFV5YRUG234-1I3-VJLUDKXPAUQSXW1F/VIEW

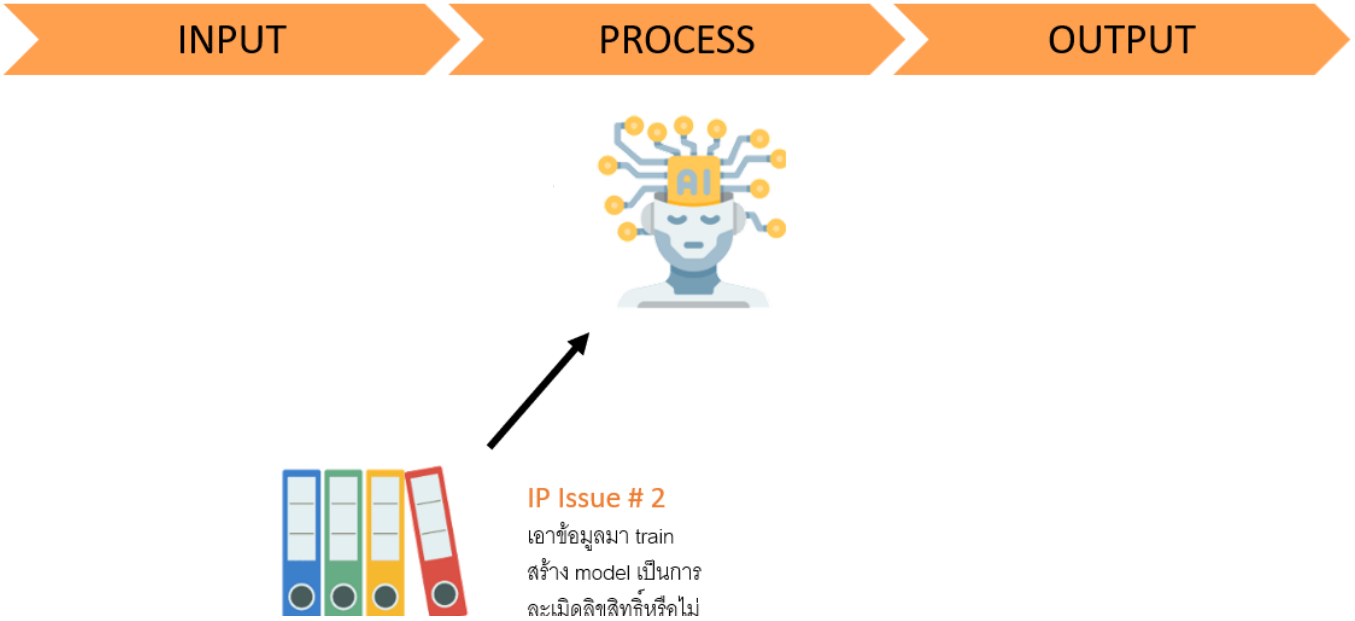
IP Issue # 2 เอาข้อมูลมา train Model ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่



หลัก กฎหมายลิขสิทธิ์

ละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อ
- ทำซ้ำ / ดัดแปลง / เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานอันมีลิขสิทธิ์

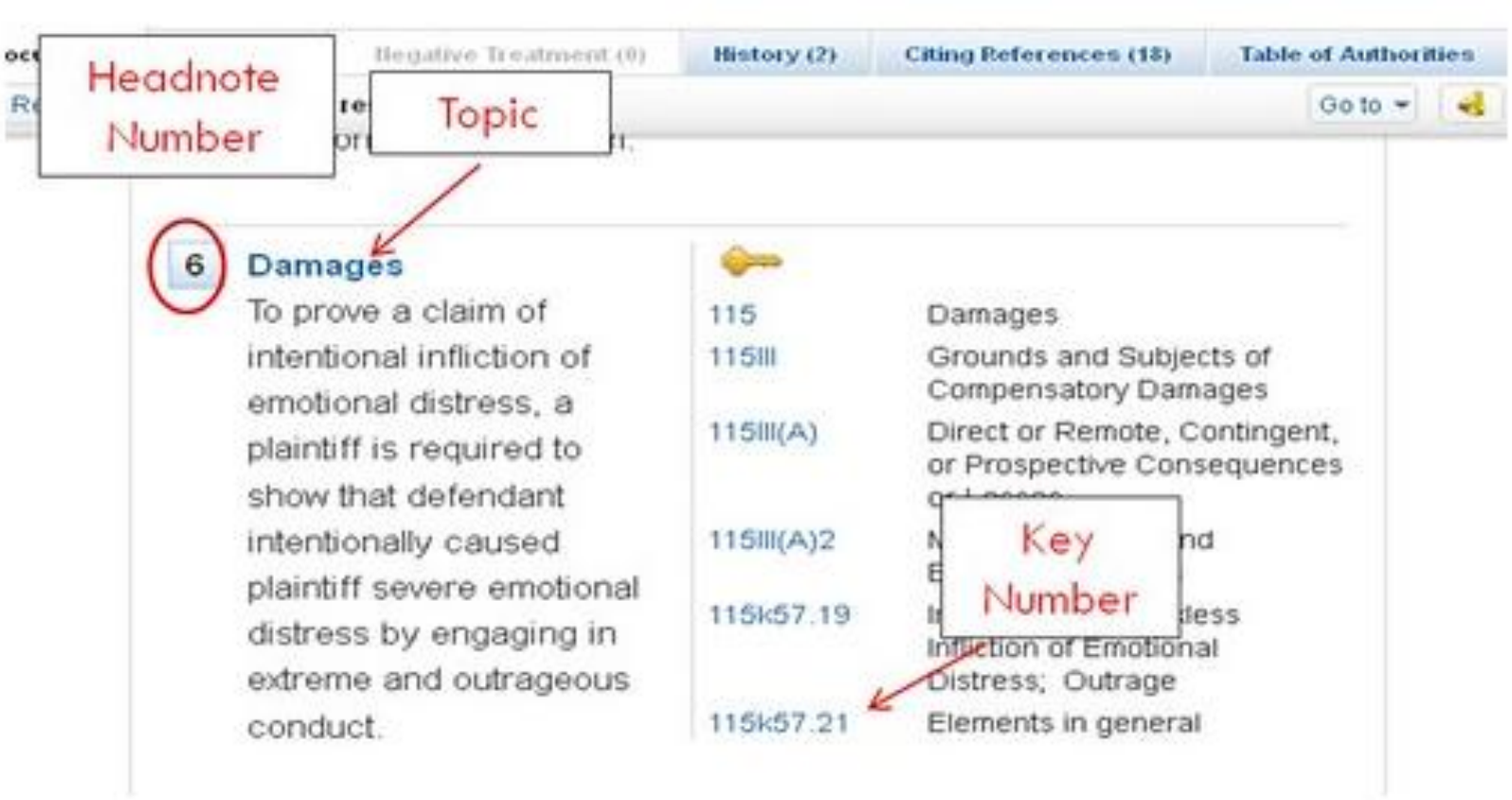
ข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์
- หลัก Fair Use (มีบรรทัดฐานแตกต่างกันแต่ละประเทศ)
  เช่น ใช้เพื่อส่วนตัว ใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการนำเสนอข่าว



IP Issue # 2 เอาข้อมูลมา train Model ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่



Case Thomson Reuters v. Ross Intelligence (2025)



WestLaw – court decision search database with features : headnotes and key number

Ross Intelligence (AI Legal Startup)
- Copy headnote and key number from Westlaw to train AI

Court Ruled
- Head notes and key number system are copyright
- Not fair use
- Direct competition
- Substantial amount – use at least 2,243 headnotes

https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2025/03/court-ai-fair-use-thomson-reuters-enterprise-gmbh-ross-intelligence

IP Issue # 2 เอาข้อมูลมา train Model ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่





Antropic - Claude (2025)

- Authors accused Anthropic of using their copyrighted books without permission to train the AI models that power Claude.

- Judge had ruled earlier that the act of using copyrighted books for AI training was a "fair use“
  - training an AI model on lawfully acquired books constituted "fair use" because it was a "transformative" process akin to human learning.
  - However, he ruled that downloading and storing pirated versions of books from shadow libraries was illegal and not covered by fair use, leaving Anthropic liable for those actions.

IP Issue # 3 รูปภาพ ที่สร้างขึ้นโดย Gen-AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่

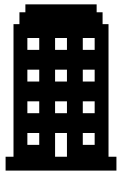


มาตรา ๘ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น

“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

คนธรรมดา / นิติบุคคล

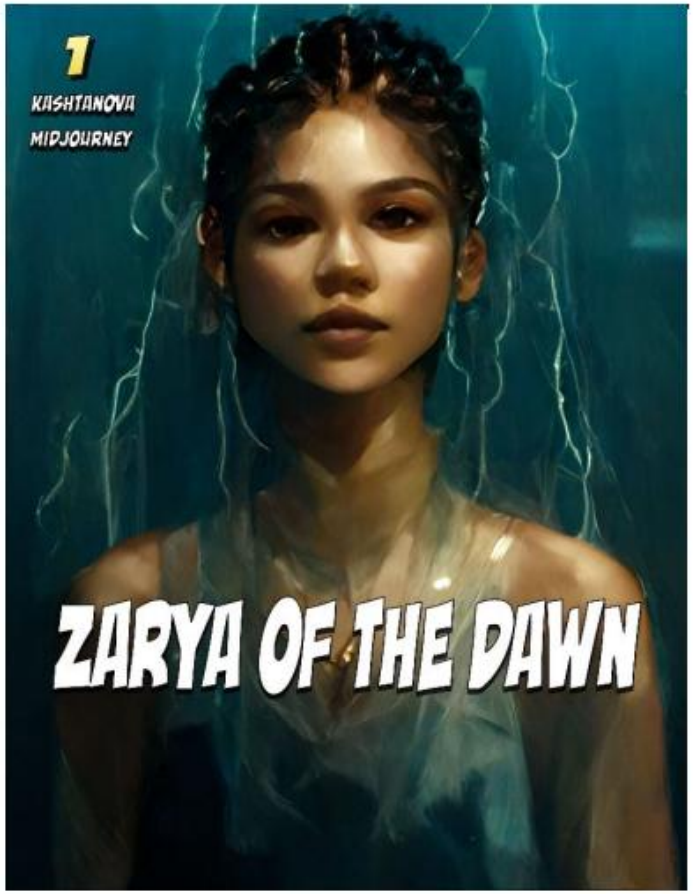




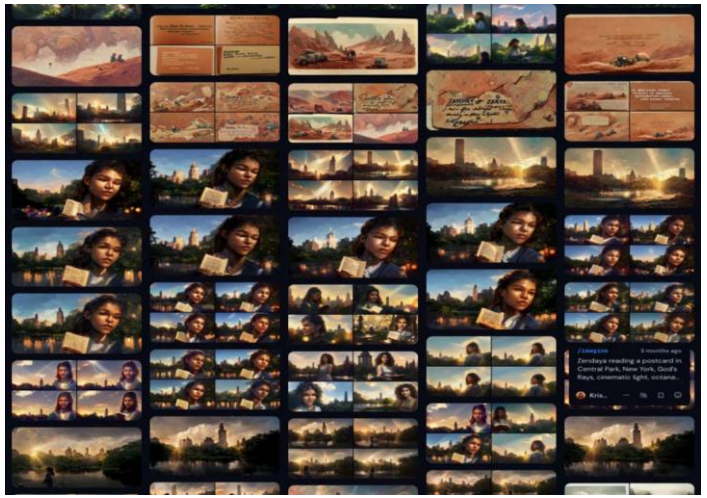


IP Issue # 3 รูปภาพ ที่สร้างขึ้นโดย Gen-AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่

Zarya of the Dawn: US Copyright Office Affirms Limits on Copyright of AI Outputs (2023)



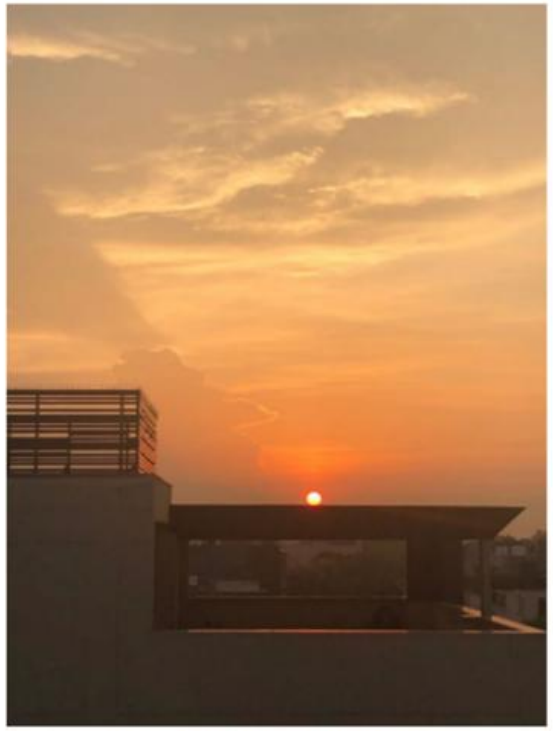






IP Issue # 3 รูปภาพ ที่สร้างขึ้นโดย Gen-AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่

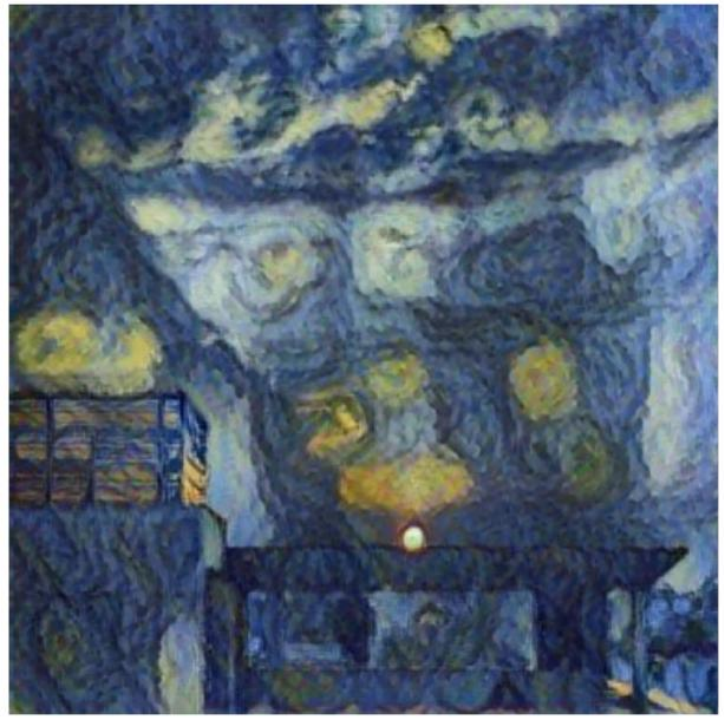
Thaler, Copyright Office Fight Over Human-Authorship Requirement for AI-Created Artwork Continues (2024)



Mr. Sahni's Original Photograph (base image)



Vincent Van Gogh's *The Starry Night* (style image)



IP Issue # 3 รูปภาพ ที่สร้างขึ้นโดย Gen-AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่

Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image for the First Time (2024)



Image 1

Mr. Li used Stable Diffusion to create an illustration of a girl by inputting many prompt words



Image 2

Modify the weights of one model without changing other parameters to create image 2



Image 3

Without changing the existing parameters, alter the random seed to generate a third image

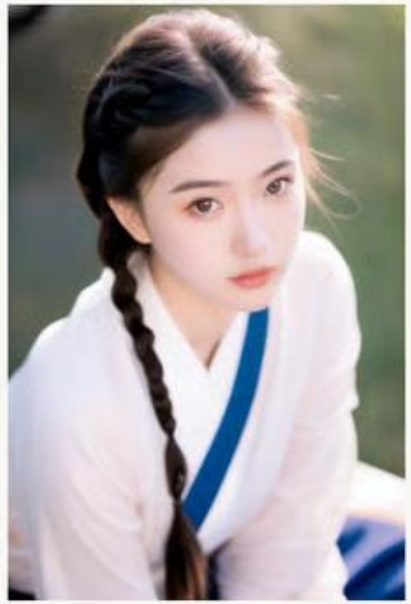


Image 4 *

Keep the parameters the same, but add more positive prompt words to generate the final image, which was posted on Xiaohongshu.

Jinpeng Li / @itsjpli

IP Issue # 3 รูปภาพ ที่สร้างขึ้นโดย Gen-AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่



https://www.facebook.com/ipthailand/posts/pfbid071DHr8oo5eLqutnpk53VCKhPRc6jam7u4ZSCc4VAqc7CrrrNWGjM3w7H2A6Q3QM5l

เฟซบุ๊ก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โพสต์บทความหัวข้อ

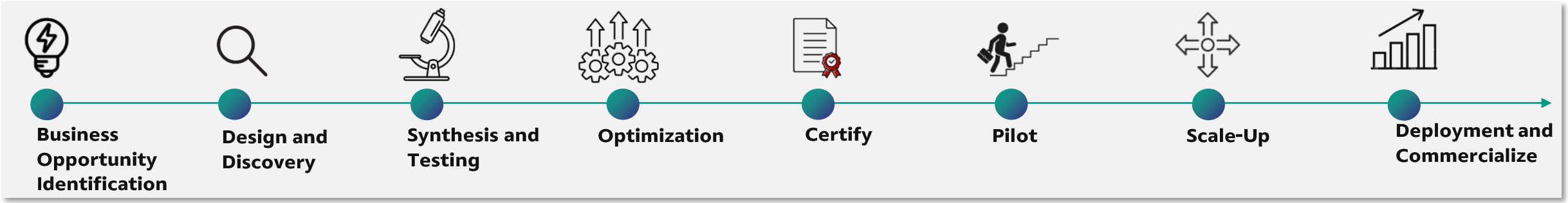
ลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของ AI ซึ่งกำหนดว่างานที่สร้างสรรค์โดย AI "ไม่สามารถจดแจ้งลิขสิทธิ์ได้"

และหากงานลิขสิทธิ์ใดมีการสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งโดยมนุษย์และ AI ก็จะต้องระบุให้ชัดเจนตอนยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ด้วย

Key Takeaway – 7. IP Issues in AI Era

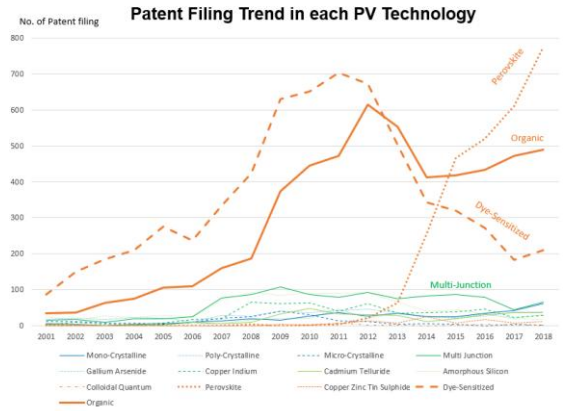
1. ระวังการใส่ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทใน AI platform
2. งานที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เพราะไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์จากมนุษย์ – ให้ใช้ AI ให้เหมือนเป็นเครื่องมือในการช่วยขีด เขียน ปรับแต่ง

สรุปของสรุป



IP Creation

- IP Intelligence
- Risk + Freedom to Operate (FTO)



(Collaboration)

- Agreement
- IP Ownership

IP Protection

Patent

Copyright

Trademark

Trade Secret

ประเภท	สิ่งที่คุ้มครอง	ตัวอย่างในบริษัท	การคุ้มครอง
1. สิทธิบัตร (Patent)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่	ระบบผนัง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ลวดลายกระเบื้องใหม่	ต้องจดทะเบียนกับกรม Function 20 ปี ออกแบบ ลวดลาย 10 ปี
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)	หนังสือ ดนตรี เพลง ภาพยนตร์	รูปภาพ สื่อโฆษณา โบรชัวร์ / แคตตาล็อค / คู่มือติดตั้ง	คุ้มครองอัตโนมัติ อายุ 50 หลังจากเสียชีวิต อายุ 50 สำหรับนิติบุคคล
3. ความลับทางการค้า (Trade Secret)	ข้อมูลที่มีค่าทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเผยแพร่ออกไป	สูตรการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ	มีมาตรการจัดเก็บที่เหมาะสม อายุตราบเท่าที่รักษาความลับ
4. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)	Brand, Logo	ตราบริษัท เครื่องหมายสินค้ารุ่นต่างๆ	ต้องจดทะเบียนกับกรม อายุตลอดไป ตราบเท่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมทุก 10 ปี

IP Utilization

- Enforcement
- Licensing
- Opposition

Q & A